

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовного права

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)**

Б1.О.16.01

год набора - 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная; очная форма (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная; очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная ¹ ; заочная (ускоренное обучение на базе СПО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня)
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2025

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры уголовного права, протокол № 9 от «28» апреля 2025 года.

Авторы:

Звечаровский И.Э. – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Пикуров Н.И. – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Жарких И.А. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Трапаидзе К.З., председатель Коллегии адвокатов «Вашъ Юридический Поверенный».

Уголовное право (общая часть): рабочая программа дисциплины (модуля) / Звечаровский И.Э., Пикуров Н.И., Жарких И.А. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Уголовное право (общая часть)» является формирование у обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии, предмете и методе уголовного права, получение теоретических знаний, практических умений и навыков по применению уголовного законодательства, развитие у обучающихся навыков анализа и толкования норм уголовного закона.

Задачами дисциплины (модуля) «Уголовное право (общая часть)» являются: 1) получение обучающимися фундаментальных знаний в области уголовного права; 2) приобретение ими навыков и умений применения полученных знаний в практической деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Уголовное право (общая часть)» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Международное право», «Уголовный процесс», «Криминология».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями (из матрицы компетенций) в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности;

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики;

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности.

Профессиональные компетенции:

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффек-	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы

	тивно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел II. Преступление	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности ПК-4 Способен оказывать правовую помощь	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм уголовного права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм уголовного права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм уголовного права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 4.2 Определяет цель обращения

	гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Раздел III. Наказание	УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументи-	ИУК 8.1 Обеспечивает безопасные и (или) комфортные условия труда на рабочем месте ИУК 8.2 Готов выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте ИУК 8.3 Способен осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте ИУК 8.4 Способен принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит уст-

	рованно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности

	нальной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел V. Ответственность несовершеннолетних	ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера	УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	ИУК 10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике ИУК 10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты

	для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с	ИУК 11.1 Знает понятие и признаки экстремизма, терроризма, коррупции, направления противодействия экстремизму, терроризму, коррупции, сущность профессиональной деформации юриста ИУК 11.2 Способен выявлять и давать оценку экстремизма, терроризма, коррупционного поведения содействовать его пресечению ИУК 11.3 Обладает нетерпимым отношением к экстремизму, терроризму, коррупционному поведению ИОПК 2.1 Определяет субъектов, уполномоченных на применение конкретных норм права ИОПК 2.2 Демонстрирует умения по установлению юридических фактов ИОПК 2.3 Анализирует обстоятельства с целью применения конкретных норм материального и процессуального права ИОПК 2.4 Предвидит правовые последствия применения норм материального и процессуального права ИОПК 5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и систематизирует ее в соответствии с поставленной целью ИОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 8.3 Демонстрирует готовность
--	--	--

	учетом требований информационной безопасности	решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
--	---	---

В результате освоения дисциплины (модуля) «Уголовное право (Общая часть)» обучающийся должен:

знать:

– предмет и метод уголовного права, содержание задач и принципов уголовного закона, правил действия его во времени и пространстве, содержание институтов и норм Общей части уголовного права, особенностей уголовно-правового механизма регулирования общественных отношений, место уголовного права в системе российского права;

уметь:

– устанавливать содержание уголовно-правовых норм посредством использования приемов толкования уголовного закона, применять нормы Общей части уголовного права к конкретным жизненным ситуациям, устанавливать нормы, подлежащие применению к конкретному случаю;

– осуществлять поиск судебной практики, для выявления позиции по основным вопросам применения норм Общей части уголовного права;

владеть:

– навыками анализа и применения уголовно-правовых норм Общей части;

– способностью анализировать практику их применения.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет «Уголовное право (общая часть)» составляет 8 з.е., 288 академических часов. Форма промежуточной аттестации – зачет/экзамен.

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Се ме стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права. Темы лекционных занятий: Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской Федерации. Темы практических занятий: Тема 1. Уголовный закон.	3	2	4	8	лекция- презентация	Устный опрос
2	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Тема 3. Состав преступления. Объект преступления. Тема 4. Объективная сторона преступления.	3	2			Лекция- дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций	Тестирование/ устный и письменный опрос/ контрольные задания
	Тема 5. Объект преступления.						
	Темы практических занятий:						
	Тема 2. Понятие преступления.			2	8		
	Тема 3. Уголовная ответственность.			2	8		
	Тема 4. Состав преступления.			4	8		
	Тема 5. Объект преступления.			2	8		

	ступления. Тема 6. Объективная сторона преступления.			4	8		
3	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 5. Субъективная сторона преступления. Тема 6. Субъект преступления. Стадии совершения преступления. Тема 7. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Темы практических занятий: Тема 7. Субъективная сторона преступления. Тема 8. Субъект преступления. Тема 9. Стадии совершения преступления. Тема 10. Соучастие в преступлении. Тема 11. Множественность преступлений.	3	2 2 2	4 2 4 4 4	10 8 8 10 10	Лекция-дискуссия, коллоквиум, доклад с презентацией,	Деловая игра, работа в малых группах
Итого 3 семестр 2 курс			14	36	94	Зачет	
4	Раздел II. Преступление. Тема 1. Обстоятельства, исключаящие преступность деяния. Темы практических занятий: Тема 1. Обстоятельства, исключаящие преступность деяния.	4	2	6	12	лекция с разбором конкретных ситуаций	Устный опрос, кейс-стади
5	Раздел III. Наказание. Темы лекционных занятий:	4				лекция-презентация, лекция с разбором кон-	Тестирование

	<i>Тема 2.</i> Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. <i>Тема 3.</i> Назначение наказания. Темы практических занятий: <i>Тема 2.</i> Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. <i>Тема 3.</i> Назначение наказания.		2 4	4 6	12 12	кретных ситуаций, составление схем	
6	Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы лекционных занятий: <i>Тема 4.</i> Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость. Темы практических занятий: <i>Тема 4.</i> Освобождение от уголовной ответственности. <i>Тема 5.</i> Освобождение от наказания. <i>Тема 6.</i> Амнистия. Помилование. Судимость.	4	4	4 6 2	6 6 4	лекция-презентация	Устный и письменный опрос
7	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних. Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера Темы лекционных занятий: <i>Тема 5.</i> Ответственность несовершенно-	4	2			Управляемая дискуссия	Тестирование

	нолетних <i>Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера.</i> <i>Темы практических занятий:</i> <i>Тема 7. Ответственность несовершеннолетних.</i>			2	4		
8	Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера. <i>Темы практических занятий:</i> <i>Тема 8. Иные меры уголовно-правового характера.</i>	4		2	6	лекция- презентация	письменный опрос
Итого 4 семестр 2 курс			14	32	62	Экзамен – 36 ак.ч.	
Всего по ОФО			28	68	156	36	

2.1.2 Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права. <i>Темы лекционных занятий:</i> <i>Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской Федерации.</i> <i>Темы практических занятий:</i> <i>Тема 1. Уголовный закон.</i>	3	2	2	4	лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций	устный опрос
2	Раздел II. Преступление.	3				Лекция- дискуссия	Тестирование

	Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления. Тема 3. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Тема 4. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Тема 5. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Темы практических занятий: Тема 2. Понятие преступления. Тема 3. Уголовная ответственность. Тема 4. Состав преступления. Тема 5. Объект преступления. Тема 6. Объективная сторона преступления. Тема 7. Субъективная сторона преступления. Тема 8. Субъект преступления. Тема 9. Стадии совершения преступления. Тема 10. Соучастие в преступлении. Тема 11. Множественность преступлений.		2				
			2				
			2				
			2				
				2	10		
				2	10		
				2	10		
				2	10		
				2	10		
				4	12		
				2	10		
				2	10		
				4	12		
				2	10		
Итого 3 семестр 2 курс			10	26	108	Зачет	
3	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 1. Обстоятельства, исключющие	4	2			лекция с разбором конкретных ситуаций	Тестирование

	преступность деяния. Темы практических занятий: Тема 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.			6	14		
4	Раздел III. Наказание. Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания. Темы практических занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания.	4	2 2	4 4	10 12	лекция-презентация	контрольные задания
5	Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы лекционных занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость. Темы практических занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности. Тема 5. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.	4	2	4 6	10 16	Лекция-дискуссия	Устный опрос
6	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних.	4				лекция-презентация	Тестирование

Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера. <i>Темы лекционных занятий:</i> Тема 5. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. <i>Темы практических занятий:</i> Тема 6. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера.		2		2	10		
Итого 4 семестр 2 курс		10	26	72	Экзамен – 36 ак.ч.		
Всего по ОЗФО		20	52	180	36		

2.1.3 Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской Федерации. Темы лекционных занятий: Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской Федерации. Темы практических занятий: Тема 1. Уголовный закон.	2	2	2	4	лекция- презентация,	устный и письменный опрос
2	Раздел II. Преступление. Темы лекционных	2				лекция с разбором конкретных ситу-	контрольные задания

	преступность деяния. Темы практических занятий: Тема 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.			6	14		
4	Раздел III. Наказание. Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания. Темы практических занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания.	3	2 2	4 4	10 12	Лекция-дискуссия, лекция-презентация	Тестирование/ устный и письменный опрос
4	Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы лекционных занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость. Темы практических занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности. Тема 5. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.	3	2	4 6	10 16	лекция-презентация	контрольные задания
5	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних. Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера.	3				доклад с презентацией	Тестирование

	Темы лекционных занятий: Тема 5. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Темы практических занятий: Тема 6. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера.		2				
				2	10		
Итого 3 семестр 2 курс			10	26	72	Экзамен – 36 ак.ч.	
Всего по ОЗФУО (на базе ВО)			20	52	180	36	

2.1.4 Тематический план для очно-заочной формы обучения (группа выходного дня)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права. Темы лекционных занятий: Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской Федерации. Темы практических занятий: Тема 1. Уголовный закон.	3	2	2	4	лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций	устный опрос
2	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Со-	3	2			Лекция- дискуссия	Тестирование

	став преступления. <i>Тема 3.</i> Объект преступления. Объективная сторона преступления. <i>Тема 4.</i> Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. <i>Тема 5.</i> Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Темы практических занятий: <i>Тема 2.</i> Понятие преступления. <i>Тема 3.</i> Уголовная ответственность. <i>Тема 4.</i> Состав преступления. <i>Тема 5.</i> Объект преступления. <i>Тема 6.</i> Объективная сторона преступления. <i>Тема 7.</i> Субъективная сторона преступления. <i>Тема 8.</i> Субъект преступления. <i>Тема 9.</i> Стадии совершения преступления. <i>Тема 10.</i> Соучастие в преступлении. <i>Тема 11.</i> Множественность преступлений.		2				
			2				
			2				
				2	10		
				2	10		
				2	10		
				2	10		
				2	10		
				4	12		
				2	10		
				2	10		
				4	12		
				2	10		
Итого 3 семестр 2 курс			10	26	108	Зачет	
3	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: <i>Тема 1.</i> Обстоятельства, исключаящие преступность деяния. Темы практических занятий: <i>Тема 1.</i> Обстоятельства, исключаящие	4	2	6	14	лекция с разбором конкретных ситуаций	Тестирование

	преступность деяния.						
4	Раздел III. Наказание. Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания. Темы практических занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания.	4	2 2	4 4	10 12	лекция-презентация	контрольные задания
5	Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы лекционных занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость. Темы практических занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности. Тема 5. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.	4	2	4 6	10 16	Лекция-дискуссия	Устный опрос
6	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних. Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера. Темы лекционных	4				лекция-презентация	Тестирование

	занятий: Тема 5. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера.		2				
	Темы практических занятий: Тема 6. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера.						
Итого 4 семестр 2 курс			10	26	72	Экзамен – 36 ак.ч.	
Всего по ОЗФО			20	52	180	36	

2.1.5 Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Три мест р/се мест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 1. Понятие преступления. Состав преступления. Темы практических занятий: Тема 1. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления	4	2	2	68	лекция- презентация/ лекция с разбором конкретных ситуаций	Тестирование
Итого			2	2	68		

2	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 2. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Темы практических занятий: Тема 2. Стадии совершения преступления. Тема 3. Соучастие в преступлении. Тема 4. Множественность преступлений.	5	2	2	20	лекция- презентация/ лекция с разбором конкретных ситуаций	письменный опрос
Итого			2	6	60	Зачет – 4 ак.ч.	
4	Разделы III. Наказание. Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы практических занятий: Тема 1. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость.	6		2	85	Лекция- презентация	Тестирование

5	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних. Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера. Темы практических занятий: Тема 2. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера.	6		2	46		устный и письменный опрос
Итого				4	131	Экзамен – 9 ак.ч.	
Всего по ЗФО			4	12	259	13	

2.1.6 Тематический план для заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		
1	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 1. Понятие преступления. Состав преступления.	4	2		142	лекция с разбором конкретных ситуаций	
Итого			2		142		
2	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 2. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Темы практических занятий: Тема 1. Понятие	5	2	4	34	лекция-презентация	Тестирование

	преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления. <i>Тема 2.</i> Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений.			4	33		
3	Разделы III. Наказание. Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы лекционных занятий: <i>Тема 3.</i> Понятие и цели наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы практических занятий: <i>Тема 3.</i> Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. <i>Тема 4.</i> Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость.	5	2	2	27	Лекция- дискуссия	устный опрос
Итого			4	12	119	Экзамен – 9 ак.ч.	
Всего по ЗФУО (на базе ВО)			6	12	261	9	

**2.1.7 Тематический план для заочной формы (ускоренное обучение на базе
ВО – группа выходного дня)**

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (мо- дуля)	се ме стр /тр им ест р	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образователь- ного процесса	Форма те- кущего кон- троля/Форма промежу- точной атте- стации
			лекции	практиче- ские занятия	СР		
1	Раздел II. Пре- ступление. Темы лекцион- ных занятий: <i>Тема 1.</i> Понятие преступления. Состав преступ- ления.	4	2		142	лекция- пре- зентация	Тестирова- ние
Итого			2		142		
2	Раздел II. Пре- ступление. Темы лекцион- ных занятий: <i>Тема 2.</i> Стадии совершения пре- ступления. Со- участие в пре- ступлении. Мно- жественность преступлений. Темы практиче- ских занятий: <i>Тема 1.</i> Понятие преступления. Состав преступ- ления. <i>Тема 2.</i> Стадии совершения пре- ступления. Со- участие в пре- ступлении. Мно- жественность преступлений.	5	2	4 4	34 33	лекция с раз- бором кон- кретных ситу- аций	устный и письменный опрос

3	Разделы III. Наказание. Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы лекционных занятий: Тема 3. Понятие и цели наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы практических занятий: Тема 3. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость.	5	2	2	27	25	Лекция-дискуссия	устный опрос
Итого			4	12	119	Экзамен – 9 ак.ч.		
Всего по ЗФУО ГВД			6	12	261	9		

2.1.8. Тематический план для очной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се ме стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лек-ции	прак-тические занятия	СР		

1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права. Темы лекционных занятий: <i>Тема 1.</i> Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской Федерации. Темы практических занятий: <i>Тема 1.</i> Уголовный закон.	2				лекция- презентация	Тестирование
			2		4	2	

2	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие преступления. Уголовная ответственность. Тема 3. Состав преступления. Тема 4. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Тема 5. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Тема 6. Стадии совершения преступления Тема 7. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Темы практических занятий: Тема 2. Понятие преступления. Тема 3. Уголовная ответственность. Тема 4. Состав преступления. Тема 5. Объект преступления. Тема 6. Объективная сторона преступления. Тема 7. Субъективная сторона преступления. Тема 8. Субъект преступления. Тема 9. Стадии совершения преступления. Тема 10. Соучастие в преступлении. Тема 11. Множественность преступлений.	2				лекция с разбором конкретных ситуаций	Тестирование
			2				
			2				
			2				
			2				
			2				
			2				
				2	2		
				2	2		
				4	3		
				2	2		
				4	2		
				4	3		
				2	2		
				2	3		
				4	3		
				2	2		

	Итого 2 семестр 1 курс		14	32	26	Зачет	
3	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Темы практических занятий: Тема 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.	3	2	4		Лекция с разбором конкретных ситуаций	Тестирование
4	Раздел III. Наказание. Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания. Темы практических занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания.	3	4 2	6 6	20	лекция с разбором конкретных ситуаций	устный и письменный опрос

5	Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы лекционных занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость. Темы практических занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности. Тема 5. Освобождение от наказания. Тема 6. Амнистия. Помилование. Судимость.	3	4	4 4 2	20	Лекция-дискуссия	устный опрос
6	Раздел V. Ответственность несовершеннолетних. Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера. Темы лекционных занятий: Тема 5. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Темы практических занятий: Тема 7. Ответственность несовершеннолетних. Тема 8. Иные меры уголовно-правового характера.	3	2	4 2	20	лекция- презентация	Тестирование
Итого 3 семестр 2 курс			14	32	62	Экзамен – 36 ак.ч.	
Всего по ОФУО (на базе СПО)			28	64	88	36	

**2.1.9. Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения
(на базе СПО)**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (мо- дуля)	се ме стр	Виды учебной дея- тельности и объем (в академических часах)			Технология обра- зовательного про- цесса	Форма теку- щего кон- троля/ Форма промежуточ- ного контроля
			лек- ции	прак- тиче- ские заня- тия	СР		
1	Раздел I. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской Федерации. Темы лекционных занятий: Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской Федерации. Темы практических занятий: Тема 1. Уголовный закон.	2	2	4	4	лекция- презентация	Тестирование задания
2	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие преступления. Состав преступления. Тема 3. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Темы практических занятий: Тема 2. Понятие преступления. Тема 3. Уголовная ответственность. Состав преступления.	2	4 4	2 4	4 6	Лекция-дискуссия, лекция- презентация, лекция с разбором конкретных ситуаций	устный и письменный опрос

	Тема 4. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Тема 5. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Тема 6. Стадии совершения преступления. Тема 7. Соучастие в преступлении. Тема 8. Множественность преступлений.			4	4		
				4	4		
				2	4		
				4	6		
				2	4		
	Итого 2 семестр 1 курс		10	26	36	Зачет	
3	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: Тема 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Темы практических занятий: Тема 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.	3	2	4	10	лекция с разбором конкретных ситуаций	Тестирование
4	Раздел III. Наказание. Темы лекционных занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания. Темы практических занятий: Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Тема 3. Назначение наказания.	3	2 2	6 4	16 12	Лекция-дискуссия,	устный опрос
5	Раздел IV. Осво-	3				Лекция-дискуссия,	контрольные

	буждение от уголовной ответственности и наказания. Темы лекционных занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость. Темы практических занятий: Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.		4	8	22	лекция-презентация	задания
6	Разделы V. Ответственность несовершеннолетних. Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера. Темы практических занятий: Тема 5. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера.	3		4	12		Тестирование
Итого 3 семестр 2 курс			10	26	72	Экзамен – 36 ак.ч.	
Всего по ОЗФУО (на базе СПО)			20	52	108	36	

2.1.10. Тематический план для заочной формы (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс/семестр (триместр)	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	СР		

1	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: <i>Тема 1.</i> Понятие преступления. Состав преступления.	1/2	2			лекция- презентация	
2	Раздел II. Преступление. Темы лекционных занятий: <i>Тема 2.</i> Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. Темы практических занятий: <i>Тема 1.</i> Понятие преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления. <i>Тема 2.</i> Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений.	1/2	2	4	46	Лекция-дискуссия	Тестирование
	Итого		4	8	92	Зачет – 4 ак. ч.	
3	Разделы III. Наказание. Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Темы практических занятий: <i>Тема 3.</i> Понятие и цели наказания. Система и	1/3		2	48	лекция- презентация	устный и письменный опрос

виды наказания. Назначение наказания. Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.		2	47		
Итого		4	95	Экзамен – 9 ак.ч.	
Всего по ЗФУО (на базе СПО)	4	12	187	13	

Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права

Понятие уголовного права. Предмет уголовного права. Охранительные и регулятивные уголовные правоотношения. Метод уголовного права.

Задачи уголовного права, их социальная обусловленность. Уголовное право и уголовная политика. Значение уголовного права.

Система уголовного права. Нормы и институты уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права, их взаимосвязь.

Уголовное право в системе отраслей права. Связь уголовного права с другими отраслями права.

Принципы уголовного права, их значение и взаимосвязь. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.

Наука уголовного права в России и основные этапы ее развития.

Тема 2. Уголовный закон

Понятие, признаки и основные черты уголовного закона. Уголовный закон как источник (форма) уголовного права. Кодификация уголовного права.

Уголовно-правовое значение Конституции Российской Федерации.

Уголовно-правовое значение международных договоров и императивных норм международного права.

Соотношение нормы уголовного права и статьи УК. Структура нормы уголовного права и статьи Особенной части УК.

Толкование уголовного закона: понятие, виды и значение. Уголовно-правовое значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ и уголовно-

правовой доктрины. Расширительное толкование закона и аналогия, их отличие. Пробелы в уголовном праве и их восполнение.

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип и их реализация в уголовном праве России. Место совершения преступления. Территория России и ее пределы.

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в силу и прекращение действия уголовного закона. Время совершения преступления. Обратная сила уголовного закона.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Тема 3. Понятие преступления

Понятие преступления и его значение.

Формальное и материальное в понятии преступления.

Признаки преступления. Уголовная противоправность, наказуемость и вина как признаки преступления. Общественная опасность, ее характер и степень. Малозначительность деяния.

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.

Отличие преступления от других правонарушений.

Тема 4. Уголовная ответственность

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовое отношение. Позитивная и негативная уголовная ответственность.

Содержание уголовной ответственности.

Основание уголовной ответственности.

Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной ответственности.

Отличие уголовной ответственности от других видов юридической ответственности и ее взаимосвязь с ними.

Тема 5. Состав преступления

Понятие и значение состава преступления.

Соотношение состава преступления и понятия преступления.

Основные концепции понимания состава преступления в доктрине.

Структура состава преступления, его элементы и признаки. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и их значение.

Виды составов преступления и критерии их классификации.

Тема 6. Объект преступления

Понятие, содержание и значение объекта преступления. Основные концепции понимания объекта преступления в доктрине уголовного права.

Классификации объектов преступления по вертикали и по горизонтали.
Понятие предмета преступления, его отличие от объекта и его связь с объектом. Уголовно-правовое значение предмета преступления.
Понятие потерпевшего в уголовном праве и его значение.

Тема 7. Объективная сторона преступления

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
Обязательные и факультативные признаки объективной стороны.

Понятие общественно опасного деяния, его признаки и формы.
Волевой и осознанный характер деяния и уголовно-правовое значение принуждения.

Условия ответственности за бездействие.

Общественно опасные последствия: понятие, виды и уголовно-правовое значение. Последствия преступлений с формальными составами и их значение.

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Основные концепции причинной связи. Признаки (критерии установления) причинной связи. Значение правильного установления причинной связи для уголовной ответственности.

Место, время, обстановка, способ, средства и орудия преступления и их значение.

Тема 8. Субъективная сторона преступления

Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.
Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления.

Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Основные концепции вины.

Сущность вины и ее значение. Степень вины.

Формы вины и их значение для уголовной ответственности. Значение формы вины для квалификации преступления и назначения наказания.

Умысел как форма вины. Содержание интеллектуального и волевого элементов умысла. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла, выделяемые в доктрине и в практике (определенный и неопределенный, альтернативный, внезапно возникший и заранее обдуманный). Влияние видов умысла на квалификацию содеянного.

Направленность умысла и ее отличие от цели совершения преступления.

Неосторожность как форма вины и ее виды.

Легкомыслие, его признаки и отличие от косвенного умысла.

Небрежность и ее признаки (критерии).

Невиновное причинение вреда, его виды и отграничение от небрежности и легкомыслия. Запрет объективного вменения.

Содержание вины в преступлениях с формальным составом.

Преступления, совершенные с двумя формами вины.

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны преступления, их значение.

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе.

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и фактическая ошибки и их разновидности, их влияние на квалификацию содеянного.

Тема 9. Субъект преступления

Понятие, обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника, их уголовно-правовое значение.

Физическое лицо как субъект преступления.

Возраст как признак субъекта преступления. Общий, минимальный и специальный возраст. Возрастная «невменяемость».

Вменяемость как признак субъекта преступления.

Невменяемость и ее критерии: медицинский (биологический) и юридический (психологический). Соотношение критериев невменяемости. Правовые последствия совершения общественно опасного деяния в состоянии невменяемости.

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Уголовно-правовое значение алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Классификации специальных субъектов.

Тема 10. Стадии совершения преступления

Понятие и виды стадий совершения преступления.

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными составами и составами реальной опасности.

Понятие и признаки (объективные и субъективные) приготовления к преступлению. Формы приготовления. Основание уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Квалификация приготовления к преступлению.

Понятие и признаки (объективные и субъективные) покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. Основание ответственности за покушение на преступление. Виды покушения и их уголовно-правовое значение. Квалификация покушения на преступление.

Добровольный отказ от преступления: понятие и уголовно-правовое значение. Условия добровольного отказа от преступления. Отличие

добровольного отказа от деятельного раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.

Тема 11. Соучастие в преступлении

Понятие соучастия, его объективные и субъективные признаки.

Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению.

Уголовно-правовое значение соучастия в преступлении.

Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник.

Виды и формы соучастия. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество.

Основание и пределы ответственности соучастников.

Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя.

Возможность вменения соучастникам обстоятельств, относящихся к личности другого соучастника.

Особенности соучастия в преступлении со специальным субъектом.

Неудавшееся подстрекательство.

Ответственность соучастников за неоконченное преступление.

Ответственность соучастников при добровольном отказе исполнителя.

Тема 12. Множественность преступлений

Понятие, признаки, социальное и уголовно-правовое значение множественности преступлений.

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений. Рецидив преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений.

Отличие множественности преступлений от единичного сложного преступления. Виды единичных сложных преступлений.

Отличие множественности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.

Квалификация «сопряженных» преступлений и преступлений, причинивших вред двум или более лицам, в судебной практике.

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание.

Необходимая оборона как субъективное право человека. Значение необходимой обороны как средства защиты от общественно опасного посягательства.

Условия правомерности необходимой обороны.

Общественно опасное посягательство как основание для обороны. Оборона от посягательств душевнобольных и малолетних. Оборона от

административных правонарушений. Оборона от преступных посягательств, не представляющих опасности для жизни, здоровья и имущества.

Действительность посягательства и мнимая оборона, ее уголовно-правовые последствия.

Наличность посягательства. Момент возникновения права на причинение вреда при обороне и его прекращения. Квалификация преждевременной и запоздалой обороны.

Оборона от спровоцированного нападения.

Необходимая оборона от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Пределы необходимой обороны при посягательстве, не сопряженном с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Понятие и значение превышения пределов необходимой обороны. Обстоятельства, влияющие на решение вопроса о соблюдении (или превышении) пределов необходимой обороны.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения вреда при задержании. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, и ответственность за него.

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия и пределы крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание. Условия физического или психического принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния.

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности риска. Ответственность за необоснованный риск.

Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и содержание этих обстоятельств. Условия исключения преступности причинения вреда в результате исполнения приказа или распоряжения. Ответственность за совершение умышленного преступления во исполнение приказа или распоряжения.

РАЗДЕЛ III. НАКАЗАНИЕ

Тема 14. Понятие и цели наказания

Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки.

Основные концепции наказания, абсолютные и утилитарные.

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение преступлений (общее и специальное предупреждение).

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и общественного воздействия.

Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера», их отличие от уголовного наказания.

Тема 15. Система и виды наказаний

Система наказаний и ее правовое значение.

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их уголовно-правовое значение.

Штраф как уголовное наказание: понятие, размеры и особенности назначения. Злостное уклонение от уплаты штрафа и его последствия. Особенности применения штрафа в качестве дополнительного наказания.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: содержание, особенности назначения. Сроки и их исчисление. Особенности назначения этого наказания в качестве дополнительного.

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград: содержание и особенности назначения.

Обязательные работы: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, которым не может быть назначено это наказание. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ и его последствия.

Исправительные работы: содержание, сроки и особенности назначения. Размер удержаний из заработка осужденного. Сроки и их исчисление. Лица, которым не может быть назначено это наказание. Злостное уклонение от отбывания исправительных работ и его последствия.

Ограничение по военной службе: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Возможность и правовые последствия увольнения со службы.

Ограничение свободы: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Злостное уклонение от отбывания ограничения свободы и его последствия.

Принудительные работы: содержание, сроки, порядок применения. Лица, к которым наказание не применяется. Уклонение от отбывания принудительных работ и его последствия.

Арест: содержание, сроки и особенности назначения. Круг лиц, которым может быть назначено это наказание.

Содержание в дисциплинарной воинской части: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Преступления, за совершение которых может быть назначено это наказание. Содержание в дисциплинарной воинской части как альтернатива лишению свободы.

Лишение свободы на определенный срок: содержание и особенности назначения. Сроки и их исчисление. Назначение лишения свободы в исправительных и воспитательных учреждениях разных видов.

Пожизненное лишение свободы: содержание и особенности назначения. Лица, которым не может быть назначено это наказание.

Возможность досрочного освобождения.

Смертная казнь и невозможность ее применения с учетом толкования ч. 2 ст. 20 Конституции в постановлении и определении Конституционного Суда РФ.

Тема 16. Назначение наказания

Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение. Соотношение с принципами уголовного права.

Законность при назначении наказания. Назначение наказания в пределах санкции статьи Особенной части с учетом положений Общей части. Возможность назначения наказания, не предусмотренного в санкции статьи.

Справедливость и индивидуализация при назначении наказания. Характер и степень общественной опасности преступления, и их учет при назначении наказания. Учет личности виновного при назначении наказания. Иные обстоятельства, учитываемые при назначении наказания.

Экономия репрессии при назначении наказания.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при назначении наказания.

Особенности назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств и досудебном соглашении и сотрудничестве (ст. 62, 63¹ УК).

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Исключительные обстоятельства как основание назначения более мягкого наказания. Три формы исключительного смягчения наказания.

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

Назначение наказания за неоконченное преступление.

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.

Назначение наказания при рецидиве преступлений.

Назначение наказания по совокупности преступлений. Последовательность назначения наказаний при совокупности преступлений. Ограничение сроков или размеров окончательного наказания. Применение поглощения или сложения. Сложения наказаний разных видов. Наказания, которые не подлежат сложению.

Применение условного осуждения при назначении наказания по совокупности преступлений.

Назначение дополнительного наказания по совокупности преступлений.

Назначение наказания по совокупности преступлений в случаях, когда после вынесения приговора будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу.

Назначение наказания по совокупности приговоров. Ограничение сроков или размеров окончательного наказания.

Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления сроков различных видов наказаний.

Зачет наказания с учетом сроков содержания лица под стражей.

РАЗДЕЛ IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности

Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. Отличия от освобождения от наказания. Коллизии норм материального и процессуального права.

Виды освобождения от ответственности: условное и безусловное, императивное и дискреционное.

Основания и условия освобождения от ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Основание, условия и последствия освобождения от ответственности. Формы деятельного раскаяния. Возможность освобождения лица, совершившего несколько преступлений.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Основание, условия и последствия освобождения от ответственности. Сущность и форма примирения. Возможность освобождения лица, совершившего несколько преступлений или причинивших вред нескольким потерпевшим.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности. Течение сроков давности и их исчисление.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы, а равно в связи с прохождением военной службы в указанные периоды или время.

Освобождение от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным в Особенной части УК.

Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость

Понятие, основания и условия освобождения от наказания.

Виды освобождения от наказания.

Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия применения условного осуждения. Испытательный срок при условном осуждении и последствия его истечения. Требования и правоограничения в

отношении условно осужденных, контроль за их поведением. Основания и последствия отмены условного осуждения. Возможность отмены условного осуждения со снятием судимости при неотбытом дополнительном наказании. Основания и пределы продления испытательного срока.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и условия досрочного освобождения.

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

Освобождение от наказания в связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью.

Отсрочка отбывания наказания.

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора.

Амнистия и помилование.

Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Тема 19. Ответственность несовершеннолетних

Понятие несовершеннолетнего.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности их применения.

Особенности назначения наказания несовершеннолетним.

Особенности освобождения несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия. Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Применение к несовершеннолетним общих видов освобождения от ответственности и от наказания.

Сроки погашения судимости несовершеннолетних.

РАЗДЕЛ VI. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера

Принудительные меры медицинского характера как «иные меры уголовно-правового характера».

Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского характера. Основания и цели их применения.

Виды принудительных мер медицинского характера.

Порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и прекращения.

Тема 21. Конфискация имущества

Конфискация имущества как «иная мера уголовно-правового характера». Понятие и цели конфискации имущества.

Имущество, подлежащее конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества.

Конфискация орудий и средств совершения преступления.

Конфискация имущества и возмещение причиненного преступлением ущерба.

Тема 22. Судебный штраф

Судебный штраф как «иная мера уголовно-правового характера». Понятие и цели судебного штрафа.

Порядок определения размера судебного штрафа. Последствия уклонения от уплаты судебного штрафа.

2.2. Занятия лекционного типа

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права Российской Федерации

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, предмет, метод, задачи, система уголовного права. Взаимосвязь с другими отраслями права.
2. Уголовное право и уголовная политика.
3. Понятие, признаки, значение уголовного закона. Принципы, задачи и функции уголовного закона. Система уголовного законодательства. Структура уголовного закона.
4. Действие уголовного закона во времени. Вступление в действие уголовного закона, утрата им юридической силы. Время совершения преступления. Обратная сила уголовного закона.
5. Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный, гражданства, реальный, универсальный принципы. Место совершения преступления. Понятие территории России. Выдача лиц, совершивших преступления (экстрадиция).
6. Толкование уголовного закона.
7. Наука уголовного права в России и основные этапы ее развития.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 1-13 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Тема 2. Понятие преступления. Уголовная ответственность

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Историческое развитие понятия преступления. Формальное и материальное определения понятия преступления.
2. Признаки преступления.
3. Категории преступления и их уголовно-правовое значение.
4. Малозначительность деяния.
5. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 14, 15 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Тема 3. Состав преступления. Объект преступления

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и значение состава преступления.
 2. Элементы и признаки состава преступления.
 3. Виды составов преступлений.
 4. Объект преступления: понятие, признаки, виды и значение.
- Предмет преступления. Потерпевший.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 2, 8 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Тема 4. Объективная сторона преступления

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, признаки и значение объективной стороны.
2. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы.
3. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, значение.
4. Причинно-следственная связь: понятие, критерии, значение. Теории причинной связи.
5. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их значение.
6. Момент окончания преступления. Материальные, формальные,

усеченные составы, составы создания опасности.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 8, 14 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Тема 5. Субъективная сторона преступления

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.
2. Вина: понятие, содержание, формы и виды.
3. Мотив и цель совершения преступления: понятие, классификация, уголовно-правовое значение.
4. Субъективная ошибка: виды и значение.

Задание для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 24-28 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Тема 6. Субъект преступления. Стадии совершения преступления

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника. Специальный субъект преступления.
2. Возраст как признак субъекта преступления. «Возрастная невменяемость».
3. Понятие, критерии, значение невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
4. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
5. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления. Оконченное и неоконченное преступления. Виды неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление и его виды.
6. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение добровольного отказа от преступления. Добровольный отказ и деятельное раскаяние.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 19-23, 29-31 УК РФ,
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Тема 7. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и признаки соучастия.
2. Виды и формы соучастия. Особенности квалификации преступлений при разных формах соучастия.
3. Виды соучастников.
4. Особенности уголовной ответственности соучастников.
5. Понятие, признаки и значение множественности преступлений.
6. Понятие и виды совокупности преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм.
7. Рецидив преступлений: понятие, признаки, виды, уголовно-правовое значение.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 16-18, 32-36 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Тема 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их классификация.
2. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности, превышение пределов необходимой обороны, мнимая оборона.
3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: условия правомерности, отличие от необходимой обороны. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
4. Крайняя необходимость: условия правомерности, отличия от необходимой обороны.
5. Физическое или психическое принуждение.
6. Обоснованный риск.
7. Исполнение приказа или распоряжения.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 37-42 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ III. НАКАЗАНИЕ

Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и признаки наказания. Сущность наказания.
2. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера. Отличие наказания от мер административной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности.
3. Цели наказания.
4. Понятие и значение системы наказаний. Теоретические и законодательная классификации видов наказаний. Виды наказаний.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 43-59 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

Тема 3. Назначение наказания

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Общие начала назначения наказания.
2. Особые правила назначения наказания.
3. Назначение наказаний по совокупности преступлений и приговоров.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 60-72¹ УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, помилование и судимость

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. Отличия от освобождения от наказания.
2. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности.
3. Виды освобождения от наказания и их классификация.
4. Условное осуждение.
5. Условно-досрочное освобождение. Замена неотбытой части

наказания более мягким видом наказания.

6. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
7. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
8. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
9. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
10. Амнистия. Помилование. Судимость.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите статьи 73-86 УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. РАЗДЕЛ VI ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Тема 5 и 6. Ответственность несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера

Содержание (основные вопросы) лекционного занятия:

1. Уголовно-правовое понятие несовершеннолетнего. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Наказания, назначаемые несовершеннолетним.
2. Принудительные меры воспитательного воздействия. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
3. Понятие, значение и виды иных мер уголовно-правового характера.
4. Принудительные меры медицинского характера.
5. Конфискации имущества.
6. Судебный штраф.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучите главы 14, 15, 15¹, 15² УК РФ.
2. Изучите рекомендованную основную и дополнительную литературу.

2.3. Занятия семинарского типа*

*Задания для подготовки к занятиям семинарского типа и самостоятельной работы по каждой теме курса размещены в п. 2.4. рабочей программы дисциплины (модуля).

РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА, ПРИНЦИПЫ И ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Тема 1. Уголовный закон

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение уголовного закона.
2. Принципы, задачи и функции уголовного закона.
3. Источники уголовного права в широком и узком смысле. Общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовный закон. Конституция Российской Федерации и уголовный закон.
4. Система действующего уголовного законодательства РФ. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации.
5. Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма: соотношение понятий. Структура уголовно-правовых норм Общей части и Особенной части УК РФ. Виды норм Общей части УК РФ. Виды диспозиций и санкций норм Особенной части УК РФ. Гипотеза уголовно-правовой нормы.
6. Вступление в действие уголовного закона и утрата им юридической силы. Понятие времени совершения преступления.
7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
8. Действие уголовного закона во времени при совершении продолжаемого и длящегося преступления. Действие во времени «промежуточного» уголовного закона. Действие уголовного закона во времени в отношении действий организатора, подстрекателя и пособника. Действие во времени уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией.
9. Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип. Определение места совершения преступления: дискуссионные вопросы науки уголовного права. Понятие территории Российской Федерации.
10. Толкование уголовного закона по субъекту толкования, по приёмам (способам), по объёму.
11. Выдача лиц, совершивших преступления (экстрадиция): понятие, принципы, виды, условия и основания.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: а) постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 № 17-П «По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в

Российской Федерации» и от 11 октября 1996 г. № 682-П ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»; г) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»; д) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания»; е) «Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159⁴ в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П и статьи 264¹ Уголовного кодекса Российской Федерации», утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015.

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Тема 2. Понятие преступления

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие преступления в законодательстве РФ и науке уголовного права. Формальное, материальное и формально-материальное определение понятия преступления. Социальная сущность преступления.
2. Признаки преступления и их характеристика. Характер и степень общественной опасности деяния и их содержание.
3. Малозначительное деяние: объективные и субъективные признаки. Последствия признания деяния малозначительным. Отличие от покушения на преступление.
4. Продолжаемое преступление: понятие, признаки. Длительное преступление: понятие и признаки.
5. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.
6. Отличие преступления от иных правонарушений.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: а) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации

уголовного наказания»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Тема 3. Уголовная ответственность

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие уголовной ответственности: дискуссионные вопросы науки уголовного права.
2. Уголовная ответственность как сложное уголовно-правовое последствие совершенного преступления и его структура.
3. Моменты возникновения и прекращения уголовной ответственности.
4. Формы реализации уголовной ответственности: понятие и разновидности. Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания.
5. Уголовное правоотношение: понятие, субъекты и содержание. Объект уголовно-правового отношения: дискуссионные вопросы науки уголовного права.
6. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение: вопросы соотношения.
7. Основание уголовной ответственности: философский и юридический аспекты. Административная преюдиция как основание уголовной ответственности.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 212¹ Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина».

Тема 4. Состав преступления

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие состава преступления. Состав преступления как необходимое и достаточное основание уголовной ответственности. Состав преступления как инструмент квалификации преступления. Квалификация преступления: понятие и принципы (объективность, точность и полнота квалификации). Виды квалификации преступления в зависимости от субъекта квалификации и от стадии уголовного процесса.
2. Общий состав преступления в науке уголовного права и конкретные составы преступлений в нормах Особенной части УК РФ: соотношение и их уголовно-правовое значение.

3. Элементы состава преступления: понятие, порядок расположения.

а) обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления: понятие и содержание.

б) обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления: понятие и содержание.

4. Уголовно-правовое значение факультативных признаков состава преступления.

5. Виды составов преступлений (по степени общественной опасности; по конструкции объективной стороны преступления; по структуре). «Усеченный» состав преступления и состав реальной опасности как виды составов преступлений по конструкции объективной стороны.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре».

Тема 5. Объект преступления

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие и значение объекта преступления.

2. Классификации объектов преступления «по вертикали» и «по горизонтали»: виды объектов и их уголовно-правовое значение.

3. Предмет преступления: понятие и уголовно-правовое значение. Соотношение предмета преступления и объекта преступления. Предмет преступления и орудия и средства совершения преступления: сходства и различия. Интеллектуальные ценности (информация, безналичные денежные средства и ценные бумаги, имущественные права) как предмет преступления.

4. Потерпевший от преступления в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение. Соотношение понятий потерпевшего в уголовном праве и в уголовном процессе.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** статью 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)»; **г)** постановление Пленума Верховного

Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»; д) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 – 327¹ Уголовного кодекса Российской Федерации».

Тема 6. Объективная сторона преступления

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение объективной стороны.
2. Понятие общественно опасного деяния и его признаки (общественная опасность, противоправность, осознанный и волевой характер).
3. Формы общественно опасного деяния. Условия наступления уголовной ответственности за бездействие.
4. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, значение.
5. Причинно-следственная связь: понятие, критерии и значение. Особенности причинной связи при бездействии. Прямая и опосредованная причинная связь.
6. Теории причинной связи в науке уголовного права.
7. Факультативные признаки объективной стороны преступления: понятие, характеристика и значение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

1. К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): а) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; в) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Изучить статью: Есаков Г.А. Причинная связь в сложных ситуациях: уголовно-правовая наука и судебная практика // // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – № 1. – С. 81-102. – URL: <https://law-journal.hse.ru/2016--1/179617774.html>

Тема 7. Субъективная сторона преступления

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. Подходы к соотношению понятий субъективной стороны и вины: дискуссионные вопросы науки уголовного права.
2. Вина: понятие, содержание, формы и виды, социальная сущность и объём.
3. Прямой и косвенный умысел: понятие и содержание. Уголовно-правовое значение прямого умысла. Возможность наличия косвенного умысла в преступлениях с формальным составом и в действиях соучастников.
4. Теоретические классификации умысла по моменту возникновения и по степени определённости представлений лица о возможных последствиях.
5. Легкомыслие и небрежность: понятие и содержание.
6. Невинное причинение вреда и его разновидности.
7. Преступление с двумя формами вины: понятие, типы (виды) и значение. Определение категории преступлений с двумя формами вины. Возможность наличия двух форм вины в основном составе преступления: дискуссионные вопросы науки уголовного права.
8. Мотив и цель совершения преступления: понятие, классификация, уголовно-правовое значение.
9. Субъективная ошибка в уголовном праве: понятие и виды. Юридическая ошибка: понятие, разновидности и значение. Извинительная юридическая ошибка: понятие и значение. Фактическая ошибка: понятие, разновидности и значение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)».

Тема 8. Субъект преступления

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления.
2. Вменяемость как признак субъекта преступления. Соотношение понятий «вменяемость», «правоспособность» и «дееспособность».
3. Возраст как признак субъекта преступления. Общий и пониженный возраст уголовной ответственности. Повышенный возраст субъекта преступления в статьях Особенной части УК РФ. Момент достижения возраста уголовной ответственности. Правила установления

возраста лица в случае отсутствия документов.

4. «Возрастная невменяемость» (ч. 3 ст. 20 УК РФ): понятие, критерии и значение.

5. Понятие, критерии и значение невменяемости.

6. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости («ограниченная» вменяемость): понятие, критерии и значение. Учёт психического расстройства, не исключающего вменяемости, при назначении наказания: позиция Конституционного Суда РФ.

7. Соотношение критериев невменяемости, «возрастной» невменяемости и «ограниченной» вменяемости (ст. 21, ч. 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ): сходства и различия.

8. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения (ст. 23 УК). Физиологические и патологическое опьянение: понятие и уголовно-правовое значение. Добровольное и недобровольное опьянение: понятие и уголовно-правовое значение. Состояние опьянения как обстоятельство, отягчающее наказание по действующему уголовному законодательству РФ.

9. Специальный субъект преступления: понятие, виды и значение.

10. Понятие «личность виновного» в уголовном праве. Соотношение понятий «личность виновного» и «субъект преступления» в уголовном праве. Значение личности виновного для назначения наказания. Понятие «личность преступника» в криминологии.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; **б)** определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 № 1969-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шарафутдинова Игоря Мустакимовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 10, статьей 22, примечанием к статье 131 и статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера».

2. Ознакомьтесь с постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска № 1-127/2017 от 1 февраля 2017 г. по делу № 1-127/2017 о возвращении уголовного дела прокурору в связи с невозможностью достоверно установить личность обвиняемого – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ZiMANy0peSVb/>

Тема 9. Стадии совершения преступления

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления. Ограничение возможности приготовления и покушения в зависимости от объективных и субъективных признаков преступлений (например, возможность существования стадий в преступлениях, совершаемых в состоянии аффекта; в преступлениях с формальным составом, с «усеченным» составом, с составом реальной опасности; в преступлениях со сложным составом).
2. Неоконченное преступление: понятие и виды неоконченного преступления.
3. Приготовление к преступлению: понятие, объективные и субъективные признаки. Квалификация приготовления к преступлению. Ограничение уголовной ответственности за приготовление к преступлению.
4. Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные признаки. Квалификация покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления.
5. Виды покушения на преступление: неоконченное и оконченное покушение на преступление; «негодное» покушение. Покушение с абсолютно негодными средствами и его уголовно-правовое значение.
6. Понятие оконченного преступления. Правила определения момента окончания преступления в зависимости от вида состава преступления. Момент окончания преступления в продолжаемых преступлениях. Момент окончания преступления в длящихся преступлениях.
7. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение добровольного отказа от преступления.
8. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

Тема 10. Соучастие в преступлении

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Соучастие в преступлении: понятие, объективные и субъективные признаки. Уголовно-правовое значение совершения преступления в соучастия.
2. Виды соучастников в преступлении: понятие и характеристика. «Посредственное» исполнение преступления и его значение. Посредник в нормах Особенной части УК РФ и его соотношение с пособником.
3. Виды и формы соучастия в преступлении: дискуссионные вопросы науки уголовного права. Виды преступных групп, их признаки и разграничение. Разновидности организованной группы лиц в нормах Особенной части УК РФ.
4. Основание и пределы ответственности соучастников. Правила вменения соучастникам преступления объективных и субъективных признаков, относящихся к преступлению. Правила вменения соучастникам признаков преступления, характеризующих личность исполнителя. Правила квалификации действия лица в случае совмещения им различных ролей при совершении преступления (например, подстрекателя и организатора; организатора и пособника и т.п.).
5. Добровольный отказ соучастников от преступления и его уголовно-правовое значение.
6. Неудавшееся соучастие: понятие и значение. Правила квалификации неудавшегося соучастия в случае не доведения до конца преступления исполнителем (неудавшееся соучастие при покушении на преступление).
7. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом: правила квалификации.
8. Эксцесс исполнителя: понятие, виды и значение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

Тема 11. Множественность преступлений

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.
2. Отличие множественности преступлений от единичного преступления (от продолжаемого преступления, длящегося преступления, преступления со сложным составом).
3. Понятие и признаки совокупности преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Отсутствие совокупности преступлений в случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ.
4. Понятие и признаки рецидива преступления. Законодательная классификация видов рецидива преступлений и критерии их выделения. Судимости, не учитывающиеся при признании наличия рецидива преступлений.
5. Теоретические классификации рецидива преступлений (общий и специальные рецидив; пенитенциарный рецидив). Понятие тождественных, однородных и разнородных преступлений.
6. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм и её отличие от идеальной совокупности преступлений. Виды конкуренции уголовно-правовых норм (конкуренция общей и специальной нормы; конкуренция нормы-части и нормы-целого; конкуренция между основным, квалифицированным и привилегированным составами преступлений и др.). Правила квалификации преступлений при наличии конкуренции норм.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Тема 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, признаки и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния (общественно полезные и общественно целесообразные). Обстоятельства, исключающие преступность деяния в нормах Особенной части УК РФ. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния, от малозначительных деяний и оснований освобождения от уголовной ответственности.

2. Понятие необходимой обороны. Условия правомерности причинения вреда, относящиеся к посягательству, и их характеристика. Условия правомерности причинения вреда, относящиеся к действиям обороняющегося лица, и их характеристика. Мнимая оборона: понятие, три вида и правила квалификации. Превышение пределов необходимой обороны: понятие, признаки и уголовная ответственность. Отличие действий, совершенных при превышении пределов необходимой обороны, от совершенных в состоянии аффекта. Провокация необходимой обороны.

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: основания задержания и условия правомерности причинения вреда. Мнимое задержание. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление: понятие и ответственность. Отличие задержания лица, совершившего преступление, от необходимой обороны.

4. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, отличия от необходимой обороны.

5. Физическое или психическое принуждение.

6. Обоснованный риск.

7. Исполнение приказа или распоряжения.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить (в части вопросов по теме занятия): **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лиц, совершивших преступление»; **б)** Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (в ред. от 01.03.2024) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.09.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от

11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»; д) обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2019).

Раздел III. НАКАЗАНИЕ

Тема 2. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие и признаки наказания. Понятие и содержание кары как сущности наказания. Кара и принцип гуманизма уголовного законодательства РФ. Соотношение между наказанием и уголовной ответственностью.

2. Понятие целей наказания. Цель восстановления социальной справедливости: понятие и содержание. Цель восстановления социальной справедливости и справедливость наказания как принцип назначения наказания (ст. 60 УК): разграничение понятий. Цель исправления осужденного: понятие и виды (юридическое и моральное исправление). Цель предупреждения совершения новых преступлений (общая и специальная превенция). Цель предупреждения преступлений и воспитательная функция уголовного закона.

3. Отличие наказания от иных видов юридической ответственности.

4. Понятие, признаки и значение системы наказаний. Полная и усеченная системы наказаний.

5. Законодательная классификации видов наказаний и её уголовно-правовое значение. Теоретические классификации видов наказаний (по карательной сущности; по возможности определения срока; по субъекту и др.).

6. Виды наказаний (понятие, карательная сущность, порядок назначения, порядок исполнения, злостное уклонение от отбывания и его последствия):

- штраф;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение по военной службе;
- ограничение свободы;

- принудительные работы;
- арест;
- содержание в дисциплинарной воинской части;
- лишение свободы на определенный срок;
- пожизненное лишение свободы;
- смертная казнь.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** разделы II, III, IV, V, VII Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (с изм. и доп.); **б)** определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судостроительстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения судами видов исправительных учреждений».

Тема 3. Назначение наказания

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Общие начала назначения наказания: понятие и содержание. Отличие общих начал назначения наказания от принципов назначения наказания (законности, справедливости, гуманизма, индивидуализации). Обязательные основания смягчения и усиления наказания по УК РФ.

2. Понятие обстоятельств, смягчающих наказание. Классификация обстоятельств, смягчающих наказание. Характеристика отдельных видов смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ. Обстоятельства, смягчающие наказание, не предусмотренные УК РФ, и их учёт при назначении наказания.

3. Понятие обстоятельств, отягчающих наказание. Особенности перечня обстоятельств, отягчающих наказание. Классификация обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ. Характеристика отдельных видов отягчающих обстоятельств. Учёт состояния опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

4. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и (или) «к» ч. 2 ст. 61 УК РФ. Назначение наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и при нарушении указанного соглашения. Назначение наказания при особом порядке рассмотрения уголовного дела и по делам, дознание по которым проводилось в сокращенном порядке.

5. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ). Понятие исключительных обстоятельств. Случаи, когда порядок назначения более мягкого наказания не применяется. Отличие исключительных обстоятельств от обстоятельств, смягчающих наказание, и их влияние на назначение наказания.

6. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.

7. Назначение наказания за неоконченное преступление.

8. Правила назначения наказания при сочетании нескольких обязательных оснований для смягчения наказания.

9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.

10. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Случаи, когда правила назначения наказания при рецидиве, не применяются.

11. Назначение наказания по совокупности преступлений.

12. Назначение наказания по совокупности приговоров.

13. Исчисление сроков наказания и зачет наказания.

14. Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** главу 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ; **б)** статью 226.9 Уголовно-процессуального кодекса РФ; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; **г)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора».

РАЗДЕЛ IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

Тема 4. Освобождение от уголовной ответственности

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности (обязательные и факультативные; общие и специальные). Субъекты освобождения от уголовной ответственности.

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: основание и условия освобождения. Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. Понятие явки с повинной и ее уголовно-правовое значение.

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: основание и условия освобождения. Порядок примирения с несколькими потерпевшими. Порядок примирения в случае нескольких обвиняемых. Порядок примирения с несовершеннолетним потерпевшим.

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба: основание и условия освобождения. Особенности и порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба по налоговым преступлениям.

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа: основание и условия освобождения. Судебный штраф как основание освобождения от уголовной ответственности (ст. 76² УК РФ) и как иная мера уголовно-правового характера (глава 15² УК РФ): спорные вопросы правовой природы. Понятие уклонения от уплаты судебного штрафа. Штраф как вид наказания (ст. 46 УК РФ) и судебный штраф: их соотношение.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности: основание и условия освобождения. Понятие давности в уголовном праве. Понятие уклонения от следствия и суда как основания приостановления сроков давности. Исчисление сроков давности при совершении продолжаемого и длящегося преступления. Случаи, когда сроки давности не применяются.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы, а равно в связи с прохождением военной службы в указанные периоды или время.

6. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные примечаниями к статьям УК РФ.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда

РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

Тема 5. Освобождение от наказания

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности.
2. Классификация оснований освобождения от наказания (обязательные и факультативные; условные и безусловные; окончательные и неокончательные).
3. Условное осуждение: основание, условия и порядок освобождения. Исчисление испытательного срока. Льготная отмена условного осуждения при истечении половины испытательного срока. Основания продления испытательного срока. Отмена условного осуждения при нарушениях, допущенных условно освобожденным лицом, и при совершении им преступления.
4. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: основание, условия и порядок освобождения. Отмена условно-досрочного освобождения.
5. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: основание, условия и порядок освобождения.
6. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: основание и условия освобождения. Понятие изменения обстановки.
7. Освобождение от наказания в связи с болезнью: основание, условия и порядок освобождения.
8. Отсрочка отбывания наказания: основание, условие и порядок предоставления. Случаи, когда отсрочка отбывания наказания не предоставляется. Время, с которого предоставляется отсрочка отбывания наказания. Льготная досрочная отмена отсрочки отбывания наказания при истечении срока назначенного судом наказания. Основания отмены отсрочки отбывания наказания.
9. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: основание, условия и порядок предоставления. Признание лица больным наркоманией. Преступления, при совершении которых предоставляется отсрочка. Основания отмены отсрочки.
10. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Случаи приостановления сроков давности обвинительного приговора. Случаи, когда сроки давности не применяются.
11. Освобождение от наказания в связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное

время.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»; **б)** приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»; **в)** приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы»; **г)** приказ Минюста России и Минздрава России от 07.07.2015 № 169/425н «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке больными наркоманией»; **д)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания»; **е)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2023 № 47 «О практике применения судами законодательства об отсрочке отбывания наказания»; **ж)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2024 № 18 «О судебной практике отмены условного осуждения или продления испытательного срока»; **з)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора».

Тема 6. Амнистия. Помилование. Судимость

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Амнистия как основание освобождения от уголовной ответственности и наказания.
2. Помилование. Отличие от амнистии.
3. Судимость. Снятие судимости и погашение судимости: их соотношение.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 (в ред. от 07.12.2016) «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации»; **б)** Указ Президента РФ от 14.12.2020 № 787 «О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации»; **в)** постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 № 20-П «По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3.2

статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова»; г) постановление Пленума Верховного Суда от 07.06.2022 № 14 «О практике применения судами при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего исчисление срока погашения и порядок снятия судимости».

РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Тема 7. Ответственность несовершеннолетних

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Уголовно-правовое понятие несовершеннолетнего. Лица, к которым применяются положения об особенностях ответственности несовершеннолетних.
2. Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Наказания, назначаемые несовершеннолетним: особенности реализации и пределы.
3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности.
4. Освобождение несовершеннолетних от наказания.
5. Принудительные меры воспитательного воздействия. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
6. Судимость несовершеннолетних.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: а) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; б) постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

РАЗДЕЛ VI. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Тема 8. Иные меры уголовно-правового характера

Вопросы для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие, цели, основания применение принудительных мер

медицинского характера.

2. Виды принудительных мер медицинского характера.
3. Длительность, порядок назначения, продления, изменения, прекращения принудительных мер медицинского характера.
4. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
5. Понятие, признаки и цели конфискации.
6. Предметы конфискации.
7. Конфискация денежной суммы взамен имущества.
8. Конфискация и возмещение причиненного преступлением ущерба.
9. Судебный штраф.

Задания для подготовки к практическому занятию и самостоятельной работы:

К теме практического занятия необходимо изучить: **а)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера»; **б)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»; **в)** постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве»; **г)** обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 76² УК РФ) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2019).

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

1. Изучение законодательства, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и литературы, рекомендованных к каждой теме занятий лекционного и семинарского типа.
2. Подготовка к занятиям семинарского типа включает следующие типы самостоятельной работы обучающегося по любой форме обучения:
 10. – решение практических казусов, сформулированных к каждой теме;
 11. – составление в письменном виде схем и (или) сравнительных таблиц по конкретным вопросам темы практического занятия;
 12. – подготовка докладов с презентацией по темам, которые указаны к каждой теме практического занятия;
 13. – тестирование в Системе дистанционного обучения по каждой теме практического занятия.

Формы самостоятельной работы обучающихся всех форм обучения:

Тема 1. Уголовный закон

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Иванов был осужден за причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК). Учитывая смягчающие обстоятельства и положительную характеристику с места работы Иванова, суд назначил ему наказание в виде общественного порицания.

Какой принцип уголовного законодательства был нарушен?

Казус 2: 25 октября гражданин Белоруссии Николай Иванкевич, находясь в салоне самолета, следовавшего чартерным рейсом по маршруту Париж-Москва, совершил кражу ноутбука из ручной клади гражданина Франции Макса Леруа после того, как самолет приземлился в аэропорту «Шереметьево».

Определите место и время совершения данного преступления.

Уголовный закон какого государства должен быть применен?

Казус 3: Сидоров в течение десяти лет (с 14 мая 2010 г. по 28 июня 2021 г.) незаконно хранил у себя дома пистолет системы «ТТ». Пистолет был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов 28 июня 2021 г. во время обыска в квартире Сидорова.

Определите время совершения преступления.

Раскройте принцип действия «промежуточного закона».

Казус 4: Граждане России Иванов, Петров и Сидоров договорились об убийстве гражданина Республики Казахстан Марата Омарова. Иванов разработал план убийства и 23 января 2021 г. привлек к его осуществлению Петрова, передав ему денежное вознаграждение в размере 500 тыс. руб. Петров, находясь на территории Казахстана, 30 января получил от Сидорова пистолет, с помощью которого 12 февраля он совершил убийство Омарова и в тот же день вернулся в Россию.

Определите время и место совершения преступления.

Подлежат ли выдачи Иванов, Петров и Сидоров выдаче в Республику Казахстан?

Казус 5: Изучите Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октября 1996 г. № 682-П ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации» и дайте ответ на вопрос: *Существует ли в Российской Федерации легальное толкование?*

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды диспозиций и санкций», «Принципы действия уголовного закона во времени», «Принципы действия уголовного закона в пространстве», «Виды толкования».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Обратная сила уголовного закона»; «Экстратерриториальное действие уголовного закона»; «Действие уголовного закона в космическом пространстве»; «Выдача лиц, совершивших преступления (экстрадиция): понятие, принципы, виды, условия и основания».

4. Пройти тестирование по теме «Уголовный закон» в Системе дистанционного обучения.

Тема 2. Понятие преступления

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Баранкин обнаружил на ручке двери своего автомобиля закрытый навесной замок. Здесь же была записка, в которой неизвестный предлагал ключ от замка в обмен на 5 тыс. руб. Баранкин обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по факту вымогательства (ст. 163 УК РФ).

Являются ли действия неизвестного преступлением?

Казус 2: Носиков потерял портмоне, где хранил деньги и телефон. Билет на автобус до дома стоил 150 рублей, и Носиков решил украсть эти деньги. В магазине он заметил, как покупатель кладет сдачу в карман, и, улучшив момент, незаметно вытащил у него нужную купюру.

Совершил ли Носиков преступление?

Казус 3: Персиков, не зная, что Белкин страдает алкоголизмом, подарил ему бутылку коньяка стоимостью 10 000 рублей. Племянник Белкина Рассолов, будучи убежденным сторонником трезвого образа жизни, тайно похитил и вылил спиртное.

Будет ли Рассолов отвечать за кражу?

Казус 4: Уткин опубликовал в местной газете заведомо ложную информацию о том, что прима городского оперного театра Кукушкина в 17 лет родила сына и оставила его в доме ребенка. В личном разговоре с журналистом Кукушкина настояла на публичном опровержении и извинении. В правоохранительные органы с заявлением о клевете (ст. 128¹ УК РФ) она не обратилась.

Совершил ли Уткин преступление?

Казус 5: Дорогин, управляя автомобилем в состоянии опьянения, нарушил скоростной режим, не сумел вовремя остановиться на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем, следовавшим в перпендикулярном направлении. В результате аварии погибли водитель и пассажир второй машины.

Изучите ст. 264 УК РФ. Преступление какой категории совершил Дорогин? Можно ли изменить категорию преступления и как?

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Признаки преступления», «Характер и степень общественной опасности», «Категории преступлений».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Преступление,

уголовный проступок и преступное деяния: соотношение понятий»; «Малозначительное деяние: уголовный закон, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и судебная практика», «Преступление и административное правонарушение: сходства и различия».

4. Пройти тестирование по теме «Понятие преступления» в Системе дистанционного обучения.

Тема 3. Уголовная ответственность

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Продавец продуктового магазина Бархатова была уличена в том, что продала бутылку пива 16-летнему Огурцову.

Есть ли основание для привлечения ее к уголовной ответственности?

Казус 2: Пафнутьев злостно уклонился от отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ, и данная мера, согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ, была заменена лишением свободы.

Является ли в данном случае лишение свободы формой реализации уголовной ответственности?

Казус 3: 10 января 2021 г. Лиходеев совершил квартирную кражу. 11 января 2021 г. было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 1 июня 2021 г. Лиходеев был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, а 3 июня 2021 г. – заключен под стражу. 15 июня было достигнуто примирение с потерпевшим, и следователь освободил Лиходеева от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ).

В какой момент возникла и когда прекратилась уголовная ответственность? Была ли она реализована? В какой форме?

Казус 4: Куракин причинил смерть человеку. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения общественно опасного деяния подэкспертный находился в состоянии патологического опьянения, не осознавал фактический характер своих действий и не мог ими руководить. Суд признал Куракина невменяемым и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа.

Понес ли Куракин уголовную ответственность?

Казус 5: Военнослужащий срочной службы дал в суде ложные показания, чтобы содействовать оправданию своего друга, обвинявшегося в нарушении уставных правил взаимоотношений. Судья оштрафовал его за ложные показания на 5 тысяч рублей. Подробности он не помнит. Через нескольких лет после увольнения в запас он обратился за консультацией к юристу, интересуется, привлекался ли он к уголовной ответственности или нет. *Разъясните ему ситуацию.*

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Элементы уголовного правоотношения», «Формы реализации уголовной

ответственности».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Понятие уголовной ответственности: дискуссионные вопросы науки уголовного права»; «Объект уголовно-правового отношения: дискуссионные вопросы науки уголовного права»; «Административная преюдиция как основание уголовной ответственности».

4. Пройти тестирование по теме «Уголовная ответственность» в Системе дистанционного обучения.

Тема 4. Состав преступления

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Скрибицев написал в редакцию местной газеты письмо, в котором сообщал, что завуч школы № 1 Пафнутьева посещает подпольное игорное заведение. Автор просил опубликовать послание. Когда очередной номер газеты вышел в свет, Пафнутьеву уволили с работы.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 128¹ УК. Каков он по конструкции?

Казус 2: В одном и том же роддоме, в одно время родились два младенца. Один из них страдал тяжелым заболеванием и был родом из малообеспеченной семьи. Второй – сын богатых родителей был полностью здоров. Медицинская сестра, зная эти обстоятельства, решила поменять малышей местами: по ее мнению, болезненный младенец имел бы больше возможностей вылечиться, воспитываясь в материально благополучной семье.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 153 УК. Можно ли привлечь девушку к уголовной ответственности?

Казус 3: Булочкин решил пошутить над Карасевым, хваставшимся своим умением плавать, и толкнул его в реку с моста. Когда Карасев оказался в воде, стало понятно, что плавать он не умеет. Булочкин испугался и убежал, а его товарищ утонул.

Изучите ст. 105, 109 и 125 УК РФ. Состав какого преступления был реализован?

Казус 4: Охотник Зайцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу и стал палить в воздух из ружья, пугая гуляющих. Спустя время он оказался в темном переулке, где подошел к одинокому прохожему и, угрожая оружием, заставил его отдать бумажник. По дороге домой Зайцев увидел в витрине охотничьего магазина чучело фазана и решил «добыть» его. В результате выстрела витрина была разбита, а чучело испорчено. Магазины был причинен значительный ущерб.

Изучите ст. 63, 162, 167, 213 УК РФ. Какую функцию выполняет признак оружия в каждом из составов?

Казус 5: Соловьев обратился к предпринимателю Хлебову с требованием заплатить 50 000 руб. Угрожая, что в противном случае спалит его магазин. Хлебов заплатил нужную сумму, а спустя два месяца, не

справившись с финансовыми трудностями, магазин закрылся.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ. Каков он по конструкции?

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Элементы и признаки состава преступления», «Виды составов преступлений».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Преступление и состав преступления: соотношение понятий»; «Уголовно-правовое значение факультативных признаков состава преступления: теория и практика»

4. Пройти тестирование по теме «Состав преступления» в Системе дистанционного обучения.

Тема 5. Объект преступления

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Гражданин решил убить своего кредитора, чтобы не возвращать ему долг. С этой целью он установил взрывное устройство в его автомобиле. Однако за руль в силу случайности села супруга кредитора, которая и погибла в результате взрыва.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 2: В нарушение установленных правил, территория строительной площадки не была должным образом огорожена и освещена. В результате в один и тот же вечер в котлован упали строитель и случайный прохожий, решивший сократить путь через стройку.

Изучите составы преступлений, предусмотренные ст. 143 и 216 УК РФ. Какие объекты пострадали в описанном случае?

Казус 3: Обезьянов оскорбил представителя власти (ст. 319 УК РФ).

На какие непосредственные объекты он посягнул? Какой из них является основным?

Казус 4: Ужиков уговорил 86-летнюю Иванову приобрести у него за 10 000 руб. лечебный аппарат, избавляющий от артрита и ревматизма. На самом деле указанный прибор предназначался для сушки обуви и был куплен мошенником в хозяйственном магазине за 300 руб.

Назовите предмет мошенничества.

Казус 5: По просьбе конкурентов телепередача, посвященная качеству продуктов питания, выдала в эфир заведомо ложную информацию о том, что в продукции молочного завода Пеночка обнаружены жиры растительного происхождения.

Изучите ст. 128¹ УК РФ. Являлось ли совершенное деяние клеветой? Если «да», то кто выступил в роли потерпевшего?

2. Составить в письменном виде схему по вопросу: «Классификация объектов преступления».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Интеллектуальные ценности (информация, безналичные денежные средства и ценные бумаги, имущественные права) как предмет преступления»; «Потерпевший в уголовном праве и уголовном процессе: соотношение понятий».

4. Пройти тестирование по теме «Объект преступления» в Системе дистанционного обучения.

Тема 6. Объективная сторона преступления

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 4. Двое мужчин в сумерках возвращались с охоты. Недалеко в кустах они слышали звук ломающихся веток и, решив, что встретили, наконец, крупного зверя, разом выстрелили. Оказалось, что в кустах заночевал пьяный житель соседней деревни. Одна из пуль пролетела мимо, вторая – причинила здоровью потерпевшего вред средней тяжести. Эксперты не смогли установить, из чьего именно ружья была выпущена вторая пуля.

Изучите ст. 112, 118 УК РФ. Можно ли привлечь кого-либо к уголовной ответственности за случившееся?

Изменится ли ответ, если бы вред, причиненный здоровью потерпевшего, оказался тяжким?

Казус 2: Индивидуальный предприниматель Петросов в установленный законом срок подал достоверную декларацию по налогу на доходы физических лиц, но сам налог не уплатил.

Изучите ст. 198 УК. Можно ли привлечь предпринимателя к уголовной ответственности?

Казус 3: Водитель автомобиля Баков припарковал автомобиль на тротуаре, что препятствовало проходу пешеходов. Утром восьмилетняя девочка по дороге в школу вынуждена была сойти с тротуара на проезжую часть, где она была сбита автомобилем, которым управлял Шлаков. От полученных телесных повреждений она скончалась. Установлено, что Шлаков правил дорожного движения не нарушал и не мог предотвратить наезд.

Имеется ли в действиях Бакова состав преступления?

Казус 4: Руководитель коммерческой организации Патрикеев взял в банке кредит в 500 000 руб. на закупку оборудования. Вложения окупались, но когда пришло время расплачиваться по долгу, предприниматель не стал возвращать кредит. Суд вынес решение о взыскании с должника суммы долга и процентов по нему. В ответ Патрикеев часть денег, предназначенных для расчета с банком, вложил в ремонт офисного здания, часть - предоставил дочерней организации в качестве займа, а часть перевел на свой личный счет, подделав договор с консалтинговой фирмой об оказании его организации консультационных услуг.

Определите форму деяния Патрикеева.

Казус 5: Заместитель главного директора торговой компании Жуков метил на место начальника Крылова. Когда тому пришлось отправиться в очередную командировку, Жуков уговорил руководителя лететь самолетом, а не ехать поездом. Заместитель считал авиацию ненадежным и опасным транспортом, панически боялся перелетов, и рассчитывал, что самолет Крылова потерпит крушение. Надежды Жукова оправдались, и его начальник

погиб в авиакатастрофе.

Оцените произошедшее.

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Формы деяния», «Классификация общественно опасных последствий».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Особенности причинной связи при бездействии»; «Теории причинной связи в науке уголовного права».

4. Пройти тестирование по теме «Объективная сторона преступления» в Системе дистанционного обучения.

Тема 7. Субъективная сторона преступления

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Филонов, снимавший комнату в коммунальной квартире, в один из дней неосторожно разбил на кухне ртутный градусник. Собрав осколки и никому не рассказав о произошедшем, он в тот же день съехал. Другие жители квартиры в скором времени почувствовали недомогание. Врачи констатировали признаки отравления парами ртути.

Определите форму и вид вины Филонова по отношению к последствиям в виде вреда здоровью.

Казус 2: Американский гражданин Дональд Хаф, прилетевший в Новосибирск на встречу с деловыми партнерами, обнаружил в шкафу гостиничного номера, куда его поселили, стопку бумаги. Листы были покрыты машинописным текстом, на некоторых стоял штамп «секретно».

Хаф забрал найденное с собой и, оказавшись в Москве, передал документы в посольство США. Проверка показала, что полученные сведения были рассекречены 12 лет назад и давно потеряли актуальность.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 276 УК. Какую ошибку допустил Хаф? Должна ли она повлиять на квалификацию его действий?

Казус 3: Маврин узнал, что участковый милиционер Другов оказывает знаки внимания Клубковой. Сам желая добиться расположения девушки, молодой человек несколько раз просил Другова оставить ухаживания, но тот не отступал. Однажды, вновь увидев соперника с цветами у дома Клубковой, Маврин отозвал его за угол и избил.

Изучите состав преступления, предусмотренного ст. 318 УК. Подлежит ли Маврин уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти?

Казус 4: Конфликтовавшие Ухов и Шляпочкин решили выяснить отношения, устроив «дуэль». Подходящее место нашли в лесу: глубокий овраг, края которого наподобие моста соединяла упавшая сосна. Стоя на стволе, противники должны были наносить друг другу удары битами, стараясь столкнуть соперника вниз. Более удачливым оказался Шляпочкин, и Ухов сорвался в овраг. Результатом падения стал перелом руки. По словам Шляпочкина, он допускал, что поединок может закончиться гибелью

соперника или его самого. Предполагалось, что случай рассудит их, и тот, кто не прав, будет наказан.

Верно ли действия Шляпочкина оценены как покушение на убийство?

Казус 5: Барабанов стрелял на берегу озера. Одним из выстрелов была ранена женщина, умершая через 2 дня от полученного ранения. Барабанов утверждал, что убивать никого не хотел, женщину не видел и не предполагал, что заряд может пролететь такое большое расстояние. Установлено, что в момент выстрела расстояние между Барабановым и потерпевшей было 205 метров, их разделяли пруд, болото с осокой и камышами высотой около 2 метров, за которыми вдоль забора шла потерпевшая. Выстрелы Барабанов производил в 18:30 ч., когда уже было темно.

Решите вопрос о его вине.

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Формы и виды вины», «Виды субъективной ошибки».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Теоретические классификации видов умысла»; «Случайное причинение вреда как разновидность невиновного причинения вреда: теория и практика»; «Извинительная юридическая ошибка: понятие и значение».

4. Пройти тестирование по теме «Субъективная сторона преступления» в Системе дистанционного обучения.

Тема 8. Субъект преступления

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 1 февраля 2021 г. на вещевом рынке был пойман с поличным подросток, укравший кошелек из сумки покупательницы. Назвать свои имя и возраст юноша отказался; документы при нем не нашли. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что подросток родился в 2007 или 2008 годах.

Можно ли привлечь его к уголовной ответственности?

Казус 2: Половинкин, стоящий на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения, под видом сотрудника Мосгаза ходил по квартирам и предлагал приобрести по льготной цене газоанализаторы, определяющие утечку бытового газа. Мужчина сообщал, что в соответствии с региональным законодательством установка таких устройств обязательна. На деле указанная обязанность на жильцов не возлагалась, а предлагаемые приборы не выполняли заявленную функцию. Половинкин объяснил следователю, что месяц назад был уволен с работы. Финансовые трудности толкнули его на мошенничество.

Должен ли Половинкин нести уголовную ответственность?

Казус 3: Бухгалтер Панкратова по указанию главного бухгалтера Журавлевой внесла в налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения, что привело к занижению подлежащей уплате суммы налога.

Изучите ст. 199 УК РФ и постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об

ответственности за налоговые преступления». *Кто как исполнитель должен нести ответственность за уклонение от уплаты налогов?*

Казус 4: Порываев в состоянии физиологического аффекта убил свою жену. Придя в себя и осознав случившееся, мужчина почувствовал себя плохо. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что после убийства у Порываева развилось реактивное психическое расстройство, и, что на момент проведения экспертизы мужчина не может осознавать фактический характер своих действий (бездействия) и руководить ими.

Может ли суд признать Порываева невменяемым? Какое решение может принять суд?

Казус 5: Гражданин совершил кражу, в которой он ввиду высокого материального благосостояния заинтересован не был. Он утверждает, что совершил преступление исключительно под влиянием алкогольного опьянения. Протрезвев, он сразу же вернул краденое. По его мнению, суд должен был назначить наказание с учетом положений ст. 22 УК, поскольку состояние сильной алкогольной интоксикации должно рассматриваться в качестве психического расстройства, не исключающего вменяемости. Однако суд отказал ему в применении ст. 22 УК, в приговоре ссылка на эту статью отсутствует. Указанные обстоятельства он указал в кассационной жалобе, просит отменить приговор.

Мотивируйте кассационное определение в части вопросов уголовного права.

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Невменяемость, ограниченная вменяемость, возрастная невменяемость: соотношение понятий», «Субъект преступления и личность виновного: уголовно-правое значение».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Соотношение понятий «вменяемость», «правоспособность» и «дееспособность»; «Состояние опьянение: понятие, виды, уголовно-правовое значение»; «Понятие «личность преступника» в уголовном праве и криминологии».

4. Пройти тестирование по теме «Субъект преступления» в Системе дистанционного обучения.

Тема 9. Стадии совершения преступления

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Аспидов решил отравить соседа по коммунальной квартире. Не обладая достаточными знаниями, он несколько дней изучал специализированные сайты и форумы в Интернете. Молодой человек выяснил, какие яды не оставляют следов своего присутствия в организме, и нашел формулу одного из таких веществ. Воспользоваться полученной информацией Аспидов не смог: модератора одного из форумов насторожила его активность, и он обратился в правоохранительные органы.

Подлежит ли Аспидов уголовной ответственности?

Казус 2: Шурупов прикрепил к днищу автомобиля Портнова

радиоуправляемое взрывное устройство. Ожидая на лавочке, злоумышленник увидел, что Портнов приближается к машине не один, а с пятилетним сыном. Не желая причинять смерть мальчику, Шурупов нажал на кнопку раньше времени. Портнов и ребенок остались живы и невредимы; машина была уничтожена.

Подлежит ли Шурупов уголовной ответственности?

Казус 3: Рядовой Байрамов, не желая продолжать военную службу, дезертировал с поста с вверенным ему оружием. После двух недель скитаний, одумавшись, он вернулся в воинскую часть и добровольно сдал оружие.

Имеется ли в действиях Байрамова добровольный отказ от совершения преступления?

Казус 4: Бутылкин, находясь в состоянии опьянения, открыл беспорядочную стрельбу из окна квартиры на втором этаже. В результате здоровью одного из прохожих был причинен тяжкий вред.

Органы предварительного расследования оценили действия Бутылкина как покушение на убийство. Верна ли квалификация?

Казус 5: Гражданин из ревности выстрелил в свою супругу, желая лишить ее жизни, но промахнулся, пуля только поцарапала щеку потерпевшей. Звук выстрела испугал его, он понял, что мог совершить непоправимое. Повторно стрелять он не стал, хотя и имел такую возможность.

Подлежит ли он ответственности за покушение на убийство?

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды покушения», «Признаки добровольного отказа от совершения преступления».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Добровольный отказ и деятельное раскаяние»; «Время совершения преступления и момент окончания преступления».

4. Пройти тестирование по теме «Стадии совершения преступления» в Системе дистанционного обучения.

Тема 10. Соучастие в преступлении

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Вор-рецидивист Лохматов узнал из газет, что экспозиция городского краеведческого музея пополнилась кортиком контр-адмирала Российского императорского флота. Явившись к Тузову – известному антиквару, Лохматов предложил украсть для него раритетное оружие. Тузов с радостью согласился. В скором времени хищение было совершено. Лохматов принес антиквару обещанное, но тот заявил, что передумал. В связи с кражей из музея коллекцией Тузова уже интересовалась милиция, и он решил проявить осторожность.

Оцените поведение Тузова.

Казус 2: Трусливцев остановил во дворе жилого дома щуплого

мальчишку 11-12 лет на вид. Показав ему открытую форточку на первом этаже, он попросил слазить в квартиру и принести все деньги и ценности, которые тот сможет найти. Ребенок исполнил просьбу. На предварительном следствии выяснилось, что в момент совершения кражи мальчику было 14,5 лет. Найдя в чужом жилище деньги и ювелирные изделия, Трусливцеву он решил отдать только украшения. Банкноты были сложены и спрятаны в носок.

Квалифицируйте деяния каждого из персонажей.

Казус 3: Нахрапов, Брагин, Грушницкий, Кузнечик и Неуклюжев дружили с третьего класса и росли в одном дворе. В возрасте 15–16 лет они увлеклись рукопашным боем и с тех пор часто вечерами устраивали тренировки на пустыре. Товарищи занимались общим бизнесом. Однажды один из их контрагентов отказался выполнять свои обязательства по договору. Переговоры зашли в тупик. В один из дней друзья, приехав в контору должника, избили его сотрудников и, забрав все имевшиеся в кассе деньги, уехали.

Определите форму соучастия.

Казус 4: После открытия на соседней улице универсама продовольственный магазин Касимова терпел убытки. Предприниматель решил попросить своего знакомого Юсова, недавно освободившегося из мест лишения свободы, устроить в здании конкурента пожар. Подстрекатель заметил, что при возникшей неразберихе в магазине легко будет поживиться чем-нибудь стоящим. Юсов отказался от предложения, и Касимов ушел ни с чем. Их разговор слышал племянник Юсова Буштахов. Идея с поджогом показалась ему интересной, и через несколько дней универсам сгорел.

Квалифицируйте поведение каждого действующего лица.

Казус 5: Жилеткин и Бубенцов решили совершить кражу из квартиры состоятельного адвоката. Для этого у отошедшего от дел «медвежатника» Потапова они попросили необходимые инструменты. Тот передал им отмычку, чтобы открыть дверь в дом, и набор ключей, один из которых мог подойти к замку сейфа. Позднее, узнав, кто должен стать жертвой преступления, Потапов решил помешать посягательству. Придя к Жилеткину и Бубенцову, он потребовал вернуть все ранее взятое. Ему отдали связку ключей, а отсутствия отмычки пожилой вор не заметил.

Преступники воспользовались ею при хищении.

Оцените деяния Потапова.

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды соучастников», «Виды и формы соучастия».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Виды и формы соучастия в преступлении: дискуссионные вопросы науки уголовного права»; «Посредник в нормах Особенной части УК РФ и его соотношение с пособником»; «Разновидности организованной группы лиц в нормах Особенной части УК РФ».

4. Пройти тестирование по теме «Соучастие в преступлении» в

Тема 11. Множественность преступлений

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Сотрудник ГИБДД Северов решил провести ближайший отпуск на Таити. Для покупки путевки ему не хватало 50 тыс. рублей. Инспектор решил, что пока не «накопит» необходимую сумму, с каждым третьим нарушителем правил дорожного движения будет «договариваться на месте», без оформления штрафа. Всего Северов получил десять взяток по 5 тысяч рублей.

Сколько преступлений совершил Северов?

Казус 2: Шустов в 16 лет был осужден за кражу по ч. 1 ст. 158 УК и освобожден от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Через год он вновь попался на простой краже, был осужден и отправлен в воспитательную колонию на 1,5 года. За три месяца до освобождения Шустов совершил побег. Скрываясь от преследования, он угнал машину Сурикатова, но не справившись с управлением, совершил наезд на пешехода, причинив тяжкий вред его здоровью.

Определите форму (формы) множественности.

Казус 3: Андреева, отбывая наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года за совершение кражи с незаконным проникновением в хранилище, получила разрешение на краткосрочный выезд на пределы исправительной колонии общего режима для устройства своего малолетнего сына у родственников. По истечении установленного срока Андреева не возвратилась к месту отбывания наказания.

Имеется ли в действиях Андреевой множественность преступлений? Какой формы и вида?

Казус 4: Потапов напал на Стрункина с целью хищения. От удара по голове потерпевший скончался. Через месяц мужчина снова совершил убийство: прохожего из хулиганских побуждений.

Имеется ли в действиях Потапова множественность преступлений? Какой формы и вида?

Казус 5: Ахметов решил спалить соседский дом, располагавшийся слишком близко к его участку, и создававший ненужную тень. Для преступления злоумышленник выбрал теплую летнюю ночь. Сосед и его семья спали в комнате с большими открытыми окнами. Ахметов надеялся, что услышав пожар, они смогут покинуть жилище. Расчет не оправдался: спасая детей, сосед погиб в огне.

Есть ли множественность преступлений в действиях Ахметова?

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Виды сложного единичного преступления», «Формы множественности».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Теоретические классификации рецидива преступлений»; «Виды конкуренции уголовно-

правовых норм».

4. Пройти тестирование по теме «Множественность преступлений» в Системе дистанционного обучения.

Тема 12. Обстоятельства, исключаящие преступность деяния

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Пухова одна возвращалась домой. На улице было темно и пустынно. Район, в котором она жила, считался неблагополучным в криминальном отношении. Женщина услышала, что за ней кто-то идет. Она ускорила шаг – неизвестный не отстал. Пухова перешла на бег – преследователь побежал следом. Очутившись у двери подъезда, женщина резко развернулась и распылила в глаза подбежавшему мужчине перцовый баллончик.

Напугавший ее человек оказался соседом с третьего этажа. Он потерял ключи и надеялся зайти в подъезд вместе с Пуховой. Перцовый газ вызвал у мужчины аллергический приступ, что повлекло кратковременное расстройство здоровья (легкий вред здоровью).

Оцените произошедшее.

Казус 2: Батраков шел по пустырю, когда на него напала стая бродячих собак. Чтобы защититься, он убил одно из животных.

Квалифицируйте содеянное.

Казус 3: Коноваловы для пресечения хищений на даче, уезжая, оставили на столе бутылку водки, разбавленной метанолом. Петров и Сидоров разбили окно, проникли в дом и, обнаружив водку, выпили ее. В результате отравления метанолом Петров умер, а Сидоров ослеп.

Совершили ли Коноваловы преступление (см. ст. 105, 111, 114 УК РФ)? Если совершили, то квалифицируйте содеянное.

Казус 4: Военнослужащего Павлова похитили и пытали, требуя рассказать о дислокации войск в населенном пункте. Не вынеся боли, он выдал секретную информацию. В результате противник принял решение о проведении диверсионной операции, погибло много солдат.

Подлежит ли Павлов ответственности за содеянное?

Казус 5: Больной начал слепнуть в результате опухоли головного мозга. Угрозы для жизни не было, но в дальнейшем такая угроза могла возникнуть в результате роста опухоли. Проведя исследования, врач принял решение об удалении опухоли, осознавая возможность гибели больного во время операции. Он разъяснил пациенту риски и получил его согласие на оперативное вмешательство. Во время операции больной умер.

Какой факт необходимо установить для ответа на вопрос о том, подлежит ли врач ответственности за смерть больного?

2. Составить в письменном виде схемы/таблицы по вопросам: «Виды обстоятельств, исключаящих преступность деяния», «Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание лица, совершившего преступление: сравнительная таблица».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Спортивный риск как вид обоснованного риска»; «Обоснованный риск в медицинской деятельности»; «Уголовная ответственность военнослужащих за неисполнение приказа в мирное время и в боевых условиях».

4. Пройти тестирование по теме «Обстоятельства, исключющие преступность деяния» в Системе дистанционного обучения.

Тема 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Благотворительная организация предложила начальнику исправительного учреждения оборудовать компьютерный класс для профессиональной подготовки осужденных. Начальник отказался, указав, что исправительная колония – не курорт.

Правильно ли начальник понимает цели наказания?

Казус 2: Дрындин осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к штрафу в размере 50 тыс. руб. Через неделю после вступления приговора в законную силу он попал в аварию и потерял работу. Имевшиеся на руках деньги ушли на лечение. В течение срока, установленного ч. 1 ст. 31 УИК РФ, Дрындин не уплатил назначенный штраф.

Можно ли считать бездействие осужденного злостным уклонением от уплаты штрафа?

Казус 3: Полоскин, ранее судимый по ч. 2 ст. 158 УК РФ и отбывавший наказание в виде лишения свободы, осужден по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Ему снова назначено наказание в виде лишения свободы.

В исправительном учреждении какого вида он будет его отбывать?

Казус 4: Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК, назначено наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части сроком на 3 года.

Мог ли суд назначить такое наказание?

Казус 5: Карточный шулер Копытов осужден за мошенничество. Суд назначил ему в качестве наказания лишение свободы с лишением права играть карты сроком на 2 года.

Соответствует ли наказание уголовному закону?

2. Составить в письменном виде схемы/таблицы по вопросам: «Признаки наказания», «Цели наказания», «Законодательная классификация видов наказаний», «Виды учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на определенный срок», «Обязательные, исправительные и принудительные работы: сравнительная таблица».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Кара как сущность уголовного наказания»; «Смертная казнь: за и против»; «Пожизненное лишение свободы и цели уголовного наказания»; «Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера».

4. Пройти тестирование по темам «Понятие и цели наказания»,

Тема 14. Назначение наказания

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Кузаев, имеющий судимость за грабеж, совершил покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Через месяц он предпринял разбойное нападение (ч. 2 ст. 162 УК РФ). За каждое из преступлений ему назначили максимально возможное наказание.

Определите пределы, в которых можно назначить наказание по совокупности преступлений.

Казус 2: 17-летний Майоров приобрел огнестрельное оружие (ч. 1 ст. 222 УК РФ) для совершения разбойного нападения (ч. 2 ст. 162 УК РФ). За каждое из преступлений ему назначили максимально возможное наказание.

Определите пределы, в которых можно назначить наказание по совокупности преступлений.

Казус 3: Мазулин осужден по ч. 3 ст. 158 УК к лишению свободы на срок 2 года, отбыл наказание. Через четыре месяца после освобождения он осужден за совершенный ранее, до осуждения за кражу, разбой по ч. 1 ст. 162 УК к 3 годам лишения свободы.

Какое максимальное и минимальное наказание может быть назначено Мазулину по совокупности?

Казус 4: Голутин осужден за кражу (ч. 1 ст. 158 УК) к 1 году исправительных работ с удержанием 20 % заработка и за побой (ст. 116 УК) к одному году исправительных работ с удержанием 15 % заработка.

Определите окончательное наказание по совокупности преступлений.

Казус 5: Сопаткин за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 127 УК РФ, осужден к 4 годам принудительных работ. Такое же наказание назначено ему за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК РФ. В каких пределах можно назначить итоговое наказание, если: а) оба преступления совершены до осуждения за какое-либо из них; б) второе преступление было совершено после отбытия половины наказания за первое преступление; в) оба преступления были совершены до осуждения за первое из них, но о втором посягательстве стало известно после отбытия $\frac{1}{4}$ наказания за первое.

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Обязательное смягчение наказания», «Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства: классификация».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Учет личности преступника при назначении наказания»; «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление: теория и судебная практика».

4. Пройти тестирование по теме «Назначение наказания» в Системе дистанционного обучения.

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Героев причинил здоровью жены легкий вред, но примирился с потерпевшей и был освобожден от уголовной ответственности. Через месяц он вновь совершил в отношении супруги преступление, предусмотренное ст. 115 УК РФ. Героева вновь настаивает на освобождении мужа от уголовной ответственности.

Должен (вправе) ли следователь удовлетворить ее просьбу?

Изменится ли решение, если в первый раз Героев был осужден?

Казус 2: Бояров убил своего компаньона, надежно спрятал труп и ближайшим рейсом улетел в Аргентину. Через 15 лет он вернулся.

Можно ли привлечь Боярова к уголовной ответственности?

Казус 3: Слонивцев похитил директора торговой организации Абрамова и потребовал за его возвращение 500 тыс. рублей. В это время организация обанкротилась и необходимую сумму набрать не смогли. Понимая бесполезность дальнейшего удержания Абрамова, виновный его отпустил.

Распространяется ли на Слонивцева примечание к ст. 126 УК?

Казус 4: Пенсионер Кукушкин совершил наезд на Брадобреева, причинив здоровью последнего тяжкий вред. Потерпевший заявил о желании примириться с виновным и категорически отказался от материального возмещения вреда.

Вправе ли следователь освободить Кукушкина от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим?

Казус 5: Капустин зарабатывал на жизнь, перепродавая подержанные машины. Регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он не имел. За два года он причинил ущерб гражданам на сумму 3,6 млн. руб. В отношении Капустина было возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ.

Может ли он рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности? Что для этого нужно сделать?

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного наказания: сравнительный анализ», «Виды освобождения от уголовной ответственности».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Примирение с потерпевшим и прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по делам частного обвинения»; «Специальные виды освобождения от уголовной ответственности».

4. Пройти тестирование по теме «Освобождение от уголовной ответственности» в Системе дистанционного обучения.

Тема 16. Освобождение от наказания

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Коровкин был осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 5 годам

лишения свободы. Через год его жену лишили родительских прав, и поскольку под опекой осужденного остались дети 5 и 7 лет, ему была предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Подлежит ли отсрочка отмене, если родительские права Коровкиной будут восстановлены?

Казус 2: Медведев, осужденный к пожизненному лишению свободы, через 10 лет после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Подлежит ли условно-досрочное освобождение от отбывания наказания отмене?

Казус 3: Полосухин осужден за кражу к 2 годам лишения свободы условно. После этого стало известно, что до осуждения за кражу он совершил разбой. За разбой суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без применения ст. 73 УК РФ.

Какова судьба условного осуждения? Нужно ли назначить наказание по совокупности преступлений? Если нужно, то как это сделать?

Казус 4: Карпов был осужден к 5 годам лишения свободы. Суд постановил считать назначенное наказание условным. Государственный обвинитель не согласился с таким решением и обжаловал приговор в апелляционном порядке. В период между вынесением первого приговора и принятием определения, которым апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, Карпов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Должен ли суд отменить условное осуждение?

Казус 5: В возрасте 18 лет Пименов принял участие в совершенном организованной группой разбойном нападении (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Затем он проходил военную службу по призыву, участвовал в боевых действиях и был награжден медалью «За отвагу». Окончив институт, Пименов работал терапевтом в больнице, женился, имел двух малолетних детей. По прошествии 9 лет со дня совершения преступления совершенное разбойное нападение было раскрыто. Суд освободил Пименова от наказания в связи с изменением обстановки, вследствие которого Пименов перестал быть общественно опасным.

Правильно ли применен закон?

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Классификация видов освобождения от уголовного наказания», «Сроки давности обвинительного приговора: исключения».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Юридическая природа условного осуждения», «Отмена условного осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания: теория и практика».

4. Пройти тестирование по теме «Освобождение от наказания» в Системе дистанционного обучения.

Тема 17. Амнистия. Помилование. Судимость

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Во время судебного следствия по делу о получении чиновником Жуковым взятки Государственной Думой РФ было принято постановление об амнистии, под которую Жуков подпадал.

Как суд должен решить вопросы о привлечении Жукова к уголовной ответственности, назначении ему наказания, конфискации предмета взятки?

Казус 2: Дынин за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, был приговорен к 4 годам лишения свободы. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Во время испытательного срока осужденный обратился с ходатайством о помиловании.

Есть ли основания для его удовлетворения?

Казус 3: Ракитин за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 111 УК РФ, осужден по совокупности преступлений на 8 лет лишения свободы.

Определите срок погашения его судимости.

Казус 4: Задиров был осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы. Через год указанное наказание было заменено 3 годами ограничения свободы.

С какого момента исчисляется срок погашения судимости? Какова длительность этого срока?

Казус 5: Зайцева, имеющая 5-летнего сына, осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет. Спустя год она обратилась в соответствующую Комиссию с ходатайством о помиловании.

Есть ли основания для его удовлетворения?

2. Составить в письменном виде схемы по вопросу: «Юридическое значение амнистии», «Сроки погашения судимости».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Амнистия и помилования: сравнительный анализ»; «Уголовно-правовые и общеправовые последствия судимости».

4. Пройти тестирование по теме «Амнистия. Помилование. Судимость» в Системе дистанционного обучения.

Тема 18. Ответственность несовершеннолетних

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: 16-летнего Петрова, осужденного к лишению свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, суд, приняв во внимание обстоятельства дела, освободил от наказания и поместил в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. По достижении восемнадцатилетнего возраста Петров был освобожден из специального воспитательного учреждения, хотя

для окончания им подготовки по специальности «каменщик» оставалось два месяца.

Возможно ли продолжение подготовки в указанном учреждении?

Казус 2: 17-летний Криворуков совершил преступление, предусмотренное ст. 168 УК РФ. Суд, учитывая положительные характеристики Криворукова, а также то, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительные меры воспитательного воздействия и возложил на него обязанность загладить причиненный вред – восстановить поврежденный в результате неосторожного обращения с огнем сарай. Не имеющий трудовых навыков Криворуков не смог выполнить возложенную на него обязанность.

Какое решение должен принять суд?

Казус 3: Шестнадцатилетний Сумароков, совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Суд, освободив Сумарокова от уголовного наказания в соответствии со ст. 92 УК РФ, назначил ему принудительные меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор родителей и ограничение досуга сроком на 1 год. При этом на него были возложены обязанности: быть дома в ночное время (после 22 ч). Однако требование родителей после занятий в школе немедленно приходить домой Сумароков игнорировал, два раза не ночевал дома, не сообщив родителям места пребывания. По истечении пяти месяцев после освобождения от уголовной ответственности Сумароков был привлечен к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Могут ли быть отменены принудительные меры воспитательного характера в отношении Сумарокова?

Казус 4: 16-летний школьник Моисеенко тайно похитил из магазина продукты. Самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание не имеет. Суд, признавший Моисеенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, определил ему наказание в виде штрафа, в размере 5 тысяч рублей.

Возможно ли такое наказание?

Казус 5: Осужденный за совершенное в возрасте 14 лет умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 6 годам лишения свободы Носов, по отбытии двух лет лишения свободы, был условно-досрочно освобожден.

Возможно ли подобное?

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Система уголовных наказаний, применяемых к несовершеннолетним», «Система принудительных мер воспитательного воздействия».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве»; «Помещение в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа – наказание или воспитание?».

4. Пройти тестирование по теме «Ответственность

несовершеннолетних» в Системе дистанционного обучения.

Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера

1. Представить мотивированное решение казусов:

Казус 1: Рядовой Велиханов в условиях боевых действий не спал двое суток и переутомился. Прапорщик Доренко стал бранить Велиханова за неопрятный внешний вид. Велиханов ударил прапорщика прикладом автомата в голову, сбил с ног и продолжал бить, нанося удары ногами в голову, в грудь и в живот, пока не был обезоружен и связан. С помощью эксперта суд, рассматривая дело по обвинению Велиханова в совершенных преступлениях, установил, что деяние совершено в состоянии патологического аффекта, имело место глубокое помрачение сознания, выраженное в степени, исключающей возможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Это состояние патологического аффекта не связано с органической недостаточностью, Васильев здоров и не нуждается в принудительном лечении.

Какое решение должен принять суд и в какой процессуальной форме?

Казус 2: Повалов совершил ряд убийств с особой жестокостью. С помощью эксперта установлено, что Повалов страдает расстройством влечений, выраженным в степени, не исключающей вменяемость. Суд применил ст. 22 УК РФ.

Можно ли применить к Привалову принудительные меры медицинского характера? Если можно, то какие меры?

Казус 3: Каловеев, страдающий шизофренией, совершил деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ. В соответствии с постановлением об амнистии он подлежал освобождению от уголовной ответственности. Однако суд признал Каловеева невменяемым и применил к нему принудительную меру медицинского характера.

Правильно ли применен закон?

Казус 4: Следователь Бобров вымогал у родственников подследственного взятку в размере 500 тыс. руб. Незаконное вознаграждение было передано. Полученную сумму Бобров добавил к имевшимся сбережениям и купил автомобиль стоимостью 1 млн. руб.

Должен ли суд применить нормы о конфискации? Если да, то как?

Казус 5: 17-летний Заварзин совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Данное посягательство является для него впервые совершенным преступлением.

Можно ли освободить юношу от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа? Если да, то каким может быть размер судебного штрафа?

2. Составить в письменном виде схемы по вопросам: «Система иных мер уголовно-правового характера», «Система принудительных мер медицинского характера».

3. Подготовить доклады с презентацией по темам: «Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим педофилией»; «История конфискации как института уголовного права»; «Судебный штраф: юридическая природа и отличие от штрафа (ст. 46 УК РФ)».

4. Пройти тестирование по теме «Иные меры уголовно-правового характера» в Системе дистанционного обучения.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с целью фиксации результатов освоения модуля дисциплины преподаватель на последнем учебном занятии модуля проводит контрольную проверку уровня знаний обучающихся в формах, предусмотренных тематическим планом настоящей рабочей программы дисциплины (модуля) в качестве форм текущего контроля.

Модельные задания для контроля самостоятельной работы обучающегося и проведения текущей аттестации (литература и судебная практика для самостоятельного изучения; казусы; вопросы для составления схем и сравнительных таблиц; докладов с презентациями) по отдельным разделам дисциплины (модуля) приводятся к каждому занятию лекционного и семинарского типа.

Промежуточная аттестация проводится в виде устного ответа на два теоретических вопроса и решения одного практического задания (задачи).

Примерные вопросы к промежуточной аттестации

Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет)

1. Понятие, предмет, метод, задачи, система и значение уголовного права.
2. Система уголовного законодательства. Структура УК РФ. Структура уголовно-правовой нормы.
3. Принципы уголовного права.
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
5. Действие уголовного закона в пространстве.
6. Толкование уголовного закона: понятие и виды.
7. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступлений от иных правонарушений.
8. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение.
9. Понятие малозначительного деяния и его уголовно-правовое значение.

10. Понятие уголовной ответственности и ее основание.
11. Понятие состава преступления. Характеристика элементов и признаков, его образующих. Понятие квалификации преступления.
12. Обязательные и факультативные признаки состава преступления.
13. Виды составов преступления и основания их классификации.
14. Понятие объекта преступления и его значение. Классификации объектов по «вертикали» и «горизонтали».
15. Понятие предмета преступного посягательства и его отличие от объекта преступления, потерпевшего, орудий и средств совершения преступления.
16. Понятие объективной стороны состава преступления и ее признаки.
17. Деяние как признак объективной стороны состава преступления. Признаки уголовно-правового деяния и его формы.
18. Последствия как признак объективной стороны состава преступления. Классификация последствий преступления и их уголовно-правовое значение.
19. Признаки объективной стороны материального и формального составов преступлений и практическое значение их установления.
20. Причинная связь и ее значение в уголовном праве.
21. Факультативные признаки объективной стороны, их содержание и уголовно-правовое значение.
22. Понятие субъекта преступления и его юридические признаки.
23. Возраст уголовной ответственности. Особенности ответственности несовершеннолетних.
24. Специальный субъект преступления, его признаки и уголовно-правовое значение.
25. Вменяемость – необходимый признак субъекта преступления. Понятие и критерии невменяемости.
26. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемость.
27. Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступления.
28. Понятие вины как признака субъективной стороны состава преступления. Содержание, формы и виды вины.
29. Умысел как форма вины и его содержание. Виды умысла.
30. Классификация умысла в науке уголовного права. Влияние вида умысла на квалификацию преступлений.
31. Неосторожность как форма вины и ее виды.
32. Понятие и содержание легкомыслия. Отличия легкомыслия от косвенного умысла.
33. Понятие и содержание небрежности. Отличие небрежности от невиновного причинения вреда.
34. Невиновное причинение вреда и его отличие от небрежности.

35. Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение.
36. Ответственность за преступления с двумя формами вины.
37. Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на уголовную ответственность.
38. Понятие и виды стадий совершения преступления. Отличие неоконченного преступления от возникновения и обнаружения умысла.
39. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления в зависимости от вида состава по конструкции объективной стороны.
40. Приготовление к преступлению: понятие, признаки, квалификация, наказуемость.
41. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды, квалификация, наказуемость. Отличие покушения от приготовления и от оконченного преступления.
42. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его правовые последствия.
43. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, уголовно-правовое значение.
44. Виды соучастников и их характеристика.
45. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя, неудавшееся соучастие, соучастие в преступлении со специальным субъектом, добровольный отказ при соучастии.
46. Формы и виды соучастия.
47. Группа лиц без предварительного сговора и группа лиц по предварительному сговору: понятие, признаки, значение. Отличие от организованной группы.
48. Организованная группа и преступное сообщество (преступная организация): понятие, признаки, значение.
49. Множественность преступлений: понятие, признаки и формы.
50. Понятие и виды сложного единичного преступления. Отличие от множественности преступлений.
51. Совокупность преступлений: понятие, признаки, виды. Отличие от конкуренции уголовно-правовых норм.
52. Рецидив преступлений: понятие, признаки, виды.

Вопросы к Экзамену по Общей части

1. Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод уголовного права. Система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права.
2. Источники уголовного права. Уголовное законодательство РФ.
3. Принципы уголовного законодательства РФ и их содержание.
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
5. Действие уголовного закона в пространстве.

6. Толкование уголовного закона: понятие и виды.
7. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступлений от иных правонарушений. Категории преступлений.
8. Понятие малозначительного деяния и его уголовно-правовое значение.
9. Понятие уголовной ответственности и ее основание.
10. Понятие состава преступления. Характеристика элементов и признаков, его образующих. Понятие квалификации преступления.
11. Обязательные и факультативные признаки состава преступления.
12. Виды составов преступлений и основания их классификации.
13. Понятие объекта преступления и его значение. Классификации объектов по «вертикали» и «горизонтали». Понятие предмета преступного посягательства и его отличие от объекта преступления, потерпевшего, орудий и средств совершения преступления.
14. Понятие объективной стороны состава преступления и ее признаки. Признаки объективной стороны материального и формального составов преступлений и практическое значение их установления.
15. Деяние как признак объективной стороны состава преступления. Признаки уголовно-правового деяния и его формы.
16. Понятие общественно опасных последствий и их виды.
17. Причинная связь и ее значение в уголовном праве.
18. Факультативные признаки объективной стороны, их содержание и уголовно-правовое значение.
19. Понятие субъекта преступления и его юридические признаки.
20. Возраст уголовной ответственности. Особенности ответственности несовершеннолетних.
21. Специальный субъект преступления, его признаки и уголовно-правовое значение.
22. Вменяемость – необходимый признак субъекта. Понятие и критерии невменяемости.
23. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемость.
24. Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава преступления.
25. Понятие вины как признака субъективной стороны состава преступления. Недопустимость объективного вменения по уголовному праву России. Содержание, формы и виды вины.
26. Умысел как форма вины и его содержание. Виды умысла.
27. Неосторожность как форма вины и ее виды. Отличие легкомыслия от косвенного умысла.
28. Невинное причинение вреда и его отличие от небрежности.
29. Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение.
30. Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на уголовную ответственность.

31. Понятие и виды стадий совершения преступления. Неоконченное преступление и основания его наказуемости. Отличие неоконченного преступления от возникновения и обнаружения умысла.

32. Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступления в зависимости от вида состава по конструкции объективной стороны.

33. Приготовление к преступлению и его наказуемость.

34. Понятие покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от приготовления и от оконченного преступления.

35. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его правовые последствия. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния и явки с повинной.

36. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки.

37. Виды соучастников и их характеристика.

38. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Экссесс исполнителя, неудавшееся соучастие, соучастие в преступлении со специальным субъектом, добровольный отказ при соучастии.

39. Формы и виды соучастия.

40. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их социально-правовая характеристика.

41. Понятие необходимой обороны, ее основание и условия правомерности. Превышение пределов необходимой обороны, условия ответственности за причинение вреда.

42. Понятие крайней необходимости и ее отличие от необходимой обороны.

43. Обоснованный риск.

44. Понятие и цели наказания. Отличие наказания от других мер государственного принуждения.

45. Система и виды наказаний. Основные и дополнительные наказания.

46. Штраф.

47. Исправительные работы и обязательные работы.

48. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

49. Ограничение свободы. Арест.

50. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.

51. Общие начала назначения наказания по уголовному праву.

52. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

53. Правила назначения наказания при его обязательном смягчении

54. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.

55. Состояние опьянения: понятие, виды и его уголовно-правовое значение для квалификации преступлений и назначения наказания.

56. Понятие совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. Правила назначения наказания по совокупности преступлений.

57. Правила назначения наказания по совокупности приговоров.

58. Понятие рецидива преступлений. Правила назначения наказания при рецидиве преступлений.

59. Основание и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

60. Основание и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

61. Понятие условного осуждения. Отмена и продление испытательного срока. Отмена условного осуждения.

62. Понятие условно-досрочного освобождения от наказания. Отмена условно-досрочного освобождения.

63. Отсрочка отбывания наказания.

64. Амнистия и помилование: понятие, юридическая сущность, порядок применения.

65. Судимость как институт уголовного права. Снятие и погашение судимости. Правовое и социальное значение судимости.

66. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.

67. Принудительные меры воспитательного воздействия: юридическая природа, виды, основания и порядок применения.

68. Принудительные меры медицинского характера: понятие, основания, порядок применения, виды.

69. Конфискация имущества: правовая природа, основания, порядок применения.

70. Судебный штраф: правовая природа, основания, порядок применения.

Модельное задание для проведения промежуточной аттестации:

Вариант практического задания. Яковлев и Рудин, встретив на улице Чичерина, напали на него их хулиганских побуждений и стали избивать, нанося удары потерпевшему по голове и телу. Затем они совместно нанесли удары ножом по шее Чичерина, после чего срезали с него одежду, оставив потерпевшего, которому причинили черепно-мозговую травму, в результате чего потерпевший скончался.

Имеются ли в действиях Яковлева и Рудина признаки соучастия преступления? Если да, то определите вид и форму соучастия, а также роль каждого лица в совершении преступления.

Вариант решения практического задания. В действиях Яковлева и Рудина имеются объективные признаки соучастия в преступлении: 1)

количественный – по условиям задачи оба лица обладают признаками субъекта преступления; 2) качественный – действия по лишению жизни Чичерина были совершены совместно, а также имеются субъективные признаки соучастия в преступлении: 1) совершенное Яковлевым и Рудиным преступление является умышленным»; 2) оба лица действовали в отношении Чичерина с прямым умыслом.

Вид соучастия в преступлении – простое соучастие, форма соучастия – группа лиц без предварительного сговора.

Яковлев и Рудин являются соисполнителями, так как они совместно выполнили объективную сторону преступления.

Критерии оценки решения практического задания:

1) обучающиеся, предложившие правильное решение практического задания, подробно его аргументировавшие, обладающие высоким уровнем знаний теоретических аспектов решения практического задания, оперирующие при решении задания ссылками на разъяснения Верховного Суда РФ и положения судебной практики – получают оценку «отлично»;

2) обучающиеся, предложившие правильное решение практического задания и достаточно его аргументировавшие, показавшие достаточный уровень знаний теоретических аспектов решения практического задания, использующие при решении задания ссылки на содержание норм уголовного закона – получают оценку «хорошо»;

3) обучающиеся, частично правильно решившие практическое задание, предложившие недостаточную аргументацию своего решения, обладающие поверхностными знаниями норм уголовного закона – получают оценку «удовлетворительно»;

4) обучающиеся, неправильно решившие практическое задание, не умеющие предложить иное решение, при отсутствии необходимых знаний теоретических аспектов решения задания и норм уголовного закона – получают оценку «неудовлетворительно».

Итоговая оценка промежуточной аттестации обучающегося выставляется с учетом ответа обучающегося на теоретические вопросы билета и решения практического задания.

Примерная тематика курсовых работ:

1. Действие уголовного закона во времени и пространстве.
2. Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния.
3. Понятие уголовной ответственности в теории уголовного права.
4. Объект преступления, его признаки и значение.
5. Причинная связь в уголовном праве.
6. Умысел и его виды.
7. Мотив и цель преступления.
8. Неосторожность и ее виды.
9. Понятие, виды и значение субъективной ошибки.
10. Невинное причинение вреда и его разновидности.

11. Невменяемость и ее критерии.
12. Ограниченная вменяемость: понятие, признаки и значение.
13. Возрастная невменяемость: понятие, признаки и значение.
14. Добровольный отказ от преступления.
15. Виды соучастников: вопросы уголовной ответственности и наказания.
16. Преступные группы в нормах Общей и Особенной частях УК.
17. Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение.
18. Рецидив преступлений: понятие, виды и уголовно-правовое значение
19. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее виды.
20. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
21. Понятие, признаки, содержание (сущность) наказания.
22. Крайняя необходимость и обоснованный риск: сходство и различия.
23. Цели уголовного наказания в их историческом развитии.
24. Общие начала назначения наказания.
25. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение.
26. Отягчающие обстоятельства: понятие, виды, содержание и значение.
27. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
28. Судебный штраф.
29. Давность в уголовном праве.
30. Условное осуждение: правовая природа, цели, порядок назначения и исполнения.
31. Условно-досрочное освобождение от наказания.
32. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
33. Амнистия и помилование.
34. Судимость в уголовном праве.
35. Принудительные меры воспитательного воздействия.
36. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
37. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, цели и значение.
38. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.

Рекомендуемый объем курсовой работы – 20-25 страниц. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Microsoft Word Windows и представлен в формате doc. Кегль шрифта основного текста 14 пт. Междустрочный интервал – полуторный.

В курсовой работе должны быть использованы законодательство, учебная литература (учебники, учебные пособия, комментарии), специальная литература (монографии, научные статьи), материалы судебной практики (3-5 примеров).

В курсовой работе обучающийся должен основное внимание уделять

дискуссионным и сложным вопросам, юридически грамотно аргументируя свою позицию по этим вопросам.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты и судебная практика (в действующей редакции):

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным голосованием 12 декабря 1993 г. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/

6. Постановления Пленума Верховного суда РФ. – URL: <http://www.vsrfr.ru/documents/own/>, <http://www.consultant.ru/>. Постановления Пленума Верховного Суда РФ указаны к каждой теме практического занятия.

7. Судебная практика по конкретным делам: сайт Судебные и нормативные акты РФ. – URL: <http://sudact.ru>

4.2. Основная литература:

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / А. А. Бимбинов, С. А. Боженков, В. Н. Воронин и др. ; под ред. И. Э. Звечаровского. – Москва : Проспект, 2023. – 584 с. - ISBN 978-5-392-39719-8 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47449> (дата обращения: 22.04.2025).

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 354 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/494758. - ISBN 978-5-16-010583-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1911123> (дата обращения: 22.04.2025).

3. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / С.А. Боженков, В.Н. Воронин, Ю.В. Грачева и др. ; под ред. И.Э. Звечаровского. – Москва : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2024. – 421 с. – ISBN 978-5-907670-47-1 [Электронный ресурс]. – URL:

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2020. – 624 с. - ISBN 9785392304998 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/32769> (дата обращения: 22.04.2025)

5. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14537-3. - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/488787>, локальная сеть университета.

4.3. Дополнительная литература:

1. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18585-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536359> (дата обращения: 22.04.2025).

2. Звечаровский И. Э. Уголовное право России. Курс Общей части, во многом определяющей действенность положений его части Особенной. Учебник. – Москва : Проспект, 2024. – 480 с. – ISBN 9785392411252

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А. А. Бимбинов, С. А. Боженков, В. Н. Воронин и др. ; отв. ред. А. И. Рарог. — 14-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2023. — 1032 с. - ISBN 978-5-392-39447-0 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/47374> (дата обращения: 22.04.2025) – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 3 т. Т. 1. Общая часть / П. В. Агапов, Д. А. Безбородов, Я. Ю. Васильева и др. ; под науч. ред. К. В. Ображиева, Н. И. Пикурова. – Москва : Проспект, 2023. – 528 с. - ISBN 978-5-392-36793-1 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/46119> (дата обращения: 22.04.2025)

5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451905> (дата обращения: 22.04.2025). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

6. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / В. К. Андрианов, А. А. Арямов, В. А. Блинные и др. ; под ред. А. В.

Бриллиантова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2021. — 1344 с. - ISBN 978-5-392-32744-7 ; [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/43726>, локальная сеть университета.

7. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова [и др.] ; отв. ред. Грачева Ю.В., Чучаев А.И. М.: Контракт, ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — ISBN 978-5-16-106454-2. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/954290>, локальная сеть университета.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025

				г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
2	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 № 31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. № 31705236597 от 28.07.2017 г. № 31604279221 от 12.12.2016 г.	
4	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.